RABBI BINYAMIN GOLDBERG

Hilchos Shabbos Shiur 16

Shiur

16

הלכות שבת · אורח חיים סימן רנ"ז

Mareh Makomos for this shiur

Siman 257 – Mechaber, Rama

Magen Avraham 1 – 20

Taz 1 – 6

Mishna Berura 1 – 49

Pri Megadim – Eshel Avraham 1 – 20, Mishbetzos Zahav 1 – 6

Rabbi Akiva Eiger 1 – 4

Biur Halacha ד"ה י"א דאם שכח והטמין, ד"ה וע"ל סימן רנ"ג, ד"ה בזמן ששלשתן לחין, ד"ה גורם לה להתבשל, ד"ה אבל בדבר המוסיף הבל, ד"ה אפילו להטמין צונן גמור, ד"ה וכן עיקר, ד"ה כל צרכו, ד"ה נוגעים בגחלים, ד"ה שרי לכ"ע

Gemora Shabbos 34a – 34b, 47b – 49a, 51a – 51b

Rambam, Hilchos Shabbos 4:1 – 6

© Rabbi Binyamin Goldberg
5787 · 2026

Hatmana – Burying Hot Food

Simon 257

Seif 1 סעיף א

BASIS OF THIS SEIF Hatmana Gezeira

– Burying in something that does not add heat is forbidden on Shabbos, lest he find the pot cold and bring it to a boil, which is cooking; and even according to the view that this is not Torah-level cooking, lest he heat it on the fire and rake, which is kindling (Gemara 34a; MA 1; MB 1).

– Burying in something that adds heat is forbidden even before Shabbos, lest he bury in hot ash that contains a coal and rake on Shabbos (Gemara 34b; MB 5; Taz 1).

– At bein hashmashos it is permitted, since ordinary pots are then boiling (the seif; Gemara 34a; MB 3).

Melacha: Named: cooking – *Ofeh* (אופה #11); kindling – *Mav'ir* (מבעיר #37) (MB 1).

Two Decrees

HALACHA 257:1

Hatmana is wrapping a pot of cooked food in material that will hold its heat – pillows, blankets and the like (MB 1). It is a separate prohibition from *shehiya* (leaving food on the fire, siman 253) and *chazara* (returning it, 253:2), and the Gemara gives it two separate decrees.

The Mishna (34a) lists what may be done at doubtful dark: "One may not tithe certain produce, immerse utensils or light the candles; but one may tithe *demai*, make an *eruv*, and bury hot food." On this Rava asks (34a): "Why did they say one may not bury in something that does not add heat after dark? A decree lest he bring it to a boil." Abaye asked: if so, let us decree at *bein hashmashos* too. He answered: "Ordinary pots are boiling [then]."

The Gemara continues (34b): "Why did they say one may not bury in something that adds heat even while it is still day? A decree lest he bury in hot ash that contains a coal." Abaye asked: "And let him bury [in it]!" – [the answer:] "A decree lest he rake the coals."

So the two prohibitions have different reasons and different scopes. Burying in something that does not add heat is forbidden only on Shabbos **1)**–**2)**, lest he find the pot cold and bring it to a boil, which is cooking; and even according to the view that reheating cooked food is not Torah-level cooking, there is reason to decree lest he heat it on the fire and rake the coals, which is kindling (MA 1; MB 1). At doubtful dark **3)**–**4)** it is permitted, since pots are then still boiling and the decree does not apply (MB 3; MB 2 refers to 261:1). Burying in something that adds heat **5)** is forbidden even before Shabbos **6)**, lest he come to bury in hot ash and rake (MB 5; Taz 1). The Pri Megadim adds that even if he buried it in the morning, he transgresses by leaving it buried into Shabbos and not removing it before dark (MB 6).

The Magen Avraham (2) raises a question from siman 609, where the Rama implies that one may not bury food for after Shabbos, while in 254:5 he permits baking bread for after Shabbos. He suggests that burying is itself a novelty, so we do not extend it. The Mishna Berura reports that the Magen Avraham himself concludes this is only a custom, not the law, and that according to the Levush and the Eliya Rabba burying for *motzaei Shabbos* is certainly permitted (MB 4).

If He Transgressed

If he buried in something that adds heat, the food is forbidden **7)** even after the fact. The Magen Avraham (4) infers from the Mechaber's unqualified language that this is so even unintentionally; although with *shehiya* he permits one who forgot (253:1), with burying they were stricter. This applies to food that was cold and became hot, or that shrank **8)** and improved; food that merely stays at its heat **9)** is permitted, since his action accomplished nothing (MB 8). The Magen Avraham adds that one who buries on Shabbos in something that does not add heat is likewise permitted after the fact, since the food only stays at its heat (MA 6; MB 8). Rabbi Akiva Eiger infers from this that one who buries on Shabbos in something that *does* add heat is forbidden even where the food only stays at its heat, and leaves this as needing study.

Note the two levels, as the Pri Megadim (EA 5) spells out: *mitztamek v'yafeh lo* is forbidden even after the fact; *mitztamek v'ra lo* is permitted after the fact but forbidden *l'chatchila*, as in seif 7 (MA 5; MB 7).

The Rama's Two Leniencies

The first "some say" **10)**–**11)** permit the food if he forgot – and the same if he mistakenly thought it was permitted, which also counts as unintentional (MB 9). Their reasoning is that burying is like *shehiya*, where the Mechaber rules (253:1) that if he forgot and left it, even *mitztamek v'yafeh lo* is permitted. The **Taz** (2) limits this considerably: the Hagahos Mordechai means a case where the main burying was in ash, pillows or another permitted material, and he found a few coals around or beneath it. Where the main burying was in something that adds heat, it is forbidden even after the fact, like the people of Tiberias in the Mishna. On this reading there is no dispute at all with the first view.

The Magen Avraham (7) limits the leniency to food fully cooked; if its cooking was completed on Shabbos it is forbidden, since it is no better than *shehiya*. The **Biur Halacha** (ד"ה י"א דאם שכח) does not copy this, since we rule like the lenient view in *shehiya* that the food of Ben Drusai suffices; the Tosefes Shabbos already objected so. He suggests that the Magen Avraham did not want to take the leniency at both ends. The Mishna Berura concludes that in a place of need one may rely on this view, especially with food fully cooked (MB 10).

The second "some say" **12)** permit burying in something that adds heat when it is for the next day, since even if the food does not reach the food of Ben Drusai it will cook on its own overnight and he will not rake (MB 11). The same authorities permit burying food that is fully cooked, even for the night – the view of the "some are lenient" in seif 7. "Provided he does not make a habit" **13)** implies that if he does, it is forbidden even after the fact; by the main law, the Gra and others hold that these views have no standing (MB 12).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

דיני הטמנת החמין. ובו ח סעיפים

אין טומנין בשבת, אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל; אבל בספק חשיכה, טומנין בו. ואין טומנין בדבר המוסיף הבל אפי' מבעוד יום, ואם הטמין בדבר המוסיף הבל, התבשיל אסור אפילו בדיעבד. ודוקא בצונן, שנתחמם או שנצטמק ויפה לו, אבל בעומד בחמימותו כשעה ראשונה, מותר:

הגה י"א דאם שכח והטמין בשוגג בדבר המוסיף הבל, שרי לאכול [הגהות מרדכי]. ויש אומרים דכל זה אינו אסור אלא כשעושה לצורך לילה, אבל כשמטמין לצורך מחר, מותר להטמין מבע"י בדבר שמוסיף הבל. [מרדכי ר"פ כירה וב"י ס"ס רנ"ג בשם שבולי לקט], ובדיעבד יש לסמוך על זה ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן:

1 One may not bury [hot food] 1) on Shabbos, even in something that does not add heat 2); but at doubtful dark 3) one may bury in it 4). And one may not bury in something that adds heat 5) even while it is still day 6). If he buried [it] in something that adds heat, the food is forbidden 7) even after the fact – and that is specifically [food] that was cold and became hot, or that shrank 8) and this is good for it; but if it merely stays at its heat 9), as in the first hour, it is permitted.

RAMA *Some say that if he forgot* **10)** *and buried [it] unintentionally in something that adds heat, it is permitted to eat* **11)** [Hagahos Mordechai]. *And some say that all this is forbidden only when he does it for the need of the night; but when he buries it for the need of tomorrow* **12)**, *it is permitted to bury [it] while it is still day in something that adds heat* [Mordechai at the beginning of perek Kirah, and Bais Yosef at the end of siman 253 in the name of the Shibolei HaLeket]. *And after the fact one may rely on this, provided he does not make a habit* **13)** *of doing so.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אין טומנין בשבת *Even in something that does not add heat*

מגן אברהם (א) MAGEN AVRAHAM 1

אין טומנין. לאחר שנתבשל התבשיל רוצה להטמינו בדבר שישמור חומו כמ"ש סימן רנ"ג ס"ב בהג"ה וטעמא דשמא ימצא קדירתו צוננת וירתיחה דחייב משום מבשל ואפי' למ"ד דאינו חייב משום מבשל מ"מ איכא למיגזר שמא יחממה ע"ג האש ויחתה (הרא"ש) עסי' שי"ח סט"ו:

> **One may not bury.** [Meaning] after the food is cooked, he wants to bury it in something that will keep its heat, as written in siman 253:2 in the gloss. The reason is lest he find his pot cold and bring it to a boil, for which he is liable for cooking. And even according to the one who says he is not liable for cooking, nevertheless there is reason to decree lest he heat it on the fire and rake (Rosh). See siman 318:15.

פרי מגדים – אשל אברהם (א) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1 on Magen Avraham 1

אין עמ"א פירשתיו בט"ז א' דמבעיר הוא כו' ואפילו יבש לגמרי אסור:

> **One may not – on the Magen Avraham.** I explained it on Taz 1, that it is kindling etc.; and even completely dry [food] is forbidden.

ט"ז (א) TAZ 1

אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. גזירה שמא ירתיח פי' דשמא ימצא קדירתו נצטננה וירתיחנה להטמינה אבל ספק חשיכה סתם קדירות רותחות הן ובמוסיף הבל אפי' בע"ש אסור שמא יטמין ברמץ פי' אפר עם גחלים וזה אסור דשמא יחתה בגחלים משחשיכה:

Even in something that does not add heat. A decree lest he bring it to a boil – meaning, lest he find his pot cold and bring it to a boil in order to bury it. But at doubtful dark, ordinary pots are boiling. And with something that adds heat, it is forbidden even on Erev Shabbos, lest he bury in hot ash – meaning ash with coals – and this is forbidden, lest he rake the coals after dark.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1 on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

אפי' עט"ז שבת ל"ד א' והשמיט ונמצא מבשל בשבת דלדיעה דשרי לח קר בשי"ח סט"ו ע"כ הטעם דמבעיר בשבת ועוד דא"כ תבשיל יבש לשתרי אלא משום מבעיר ובלבוש כתב משום מבשל כפירש"י גם במוסיף הבל שמא יחתה מחשיכה כמאב"ד וגזרו אף בכ"צ כפירש"י וא"י אמאי לא משום מבעיר ועיין במ"ש הרא"ש. ואם טמן באין מוסיף הבל שרי דיעבד עמ"א ו' ואי"ה שם יבואר:

Even – on the Taz. Shabbos 34a. And he omitted "and it turns out that he cooks on Shabbos", for according to the view that permits cold liquid in 318:15, perforce the reason is that he kindles on Shabbos. Furthermore, if so, dry food should be permitted; rather, it is because of kindling. And the Levush wrote [that it is] because of cooking, as Rashi explained. Also with something that adds heat, lest he rake after dark [food cooked] like the food of Ben Drusai, and they decreed even with fully cooked [food], as Rashi explained. And I do not know why not because of kindling; and see what the Rosh wrote. And if he buried in something that does not add heat it is permitted after the fact; see Magen Avraham 6; with Hashem's help it will be explained there.

אבל בספק חשיכה

One may bury in it

MAGEN AVRAHAM 2 **מגן אברהם (ב)**

טומנין בו. דסתם קדירות בין השמשות רותחות הן וליכא למיגזר ועסי' תר"ט דאסור להטמין לצורך מ"ש לרמ"א וצ"ע למה כתב סי' רנ"ד סס"ה דמותר לאפות פת לצורך מ"ש ואפשר דס"ל לרמ"א דאף בהטמנ' גופ' חידוש היא דהא מות' ליתן מוגמר וגפרית כמ"ש רסי' רנ"ב אעפ"י שהיא לצורך חול וא"כ הבו דלא לוסיף עלה:

One may bury in it. For ordinary pots during bein hashmashos are boiling, and there is no reason to decree. And see siman 609, that according to the Rama it is forbidden to bury [food] for after Shabbos. This needs study: why did he write at the end of siman 254:5 that it is permitted to bake bread for after Shabbos? Possibly the Rama holds that burying [food] is itself a novelty – for it is permitted to put incense and sulfur [under clothes], as written at the beginning of siman 252, even though it is for weekday needs – and if so, let us not add to it.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2 on Magen Avraham 2 **פרי מגדים – אשל אברהם (ב)**

טומנין בו עמ"א א"י למה לא כתב זה ברנ"ד סעיף ה' ובח"מ אסברא לי קצת די"ל סתם קדירות ביה"ש רותחות בע"ש לא בע"כ ולכן אסרו שם הטמנה מבע"י אטו ביה"ש כמו שבת וזה אפשר כוונת המ"א לחלק בין הטמנה כו' ודע במוסיף הבל אפשר אסור הטמנה למוצאי יוה"כ מדינא ועמ"א אות ח'. וע' לבוש תר"ט הטעם דמיחזי כרעבתנותא ועא"ר שם ועב"ח שם:

One may bury in it – on the Magen Avraham. I do not know why he did not write this in 254:5. And in the Chemed Moshe it seemed somewhat reasonable to me [that] one can say: ordinary pots during bein hashmashos are boiling on Erev Shabbos, [but] not on Erev Yom Kippur; therefore they forbade there burying while it is still day because of bein hashmashos, like Shabbos. And possibly this is the Magen Avraham's intent in distinguishing between burying etc. And know that with something that adds heat, possibly burying for after Yom Kippur is forbidden by law; and see Magen Avraham 8. And see the Levush 609 for the reason, that it looks like gluttony; and see the Eliya Rabba there, and the Bach there.

בדבר המוסיף הבל אפי' מבעוד יום

That adds heat

MAGEN AVRAHAM 3 **מגן אברהם (ג)**

המוסיף הבל. גזיר' שמא יטמין באפר שיש בו גחלים ויחתה בשבת:

That adds heat. A decree lest he bury [it] in ash that contains coals, and rake on Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3 on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

המוסיף הבל עמ"א ואסור אפילו צונן גמור ואפילו הטמין קודם חצות בבוקר מ"מ עביד איסורא כששוהה ביה"ש וכ"ש בשבת גופא דאסור לשהות בהטמנה וגרע משהייה דאפילו כ"צ ומור"ל אסור לכתחילה:

That adds heat – on the Magen Avraham. And it is forbidden even [with] completely cold [food]. And even if he buried it before midday in the morning, nevertheless he does a prohibition when he leaves it during bein hashmashos; and all the more so on Shabbos itself it is forbidden to leave it in the burying. And it is worse than leaving, for even fully cooked and mitztamek v'ra lo is forbidden initially.

התבשיל אסור אפילו בדיעבד.

The food is forbidden

MAGEN AVRAHAM 4 **מגן אברהם (ד)**

התבשיל אסור. מדסתם משמע דס"ל דאפי' בשוגג אסור וכ"מ בהג"ה ואף על פי דבשכח ושהא מתיר בסי' רנ"ג מכל מקום בהטמנה מחמירים טפי:

The food is forbidden. Since he wrote without qualification, it is implied that he holds that even unintentionally it is forbidden; and so it is implied in the gloss. And although with forgetting and leaving he permits in siman 253, nevertheless with burying they are more stringent.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4 on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

התבשיל עמ"א להמחבר אפילו שכח ושהה אסור מדכתב הר"ב וי"א כו' ואע"ג ברנ"ג ס"א בכ"צ ומו"ל מותר וכאן אוסר אם לא מור"ל דהטמנה גרוע טפי:

The food – on the Magen Avraham. According to the Mechaber, even [if] he forgot and left it, it is forbidden, since the Rav wrote "and some say etc." And although in 253:1 [food] fully cooked and mitztamek v'yafeh lo is permitted, here it is forbidden unless [it is] mitztamek v'ra lo, since burying is worse.

או שנצטמק ויפה לו

Or it shrank

MAGEN AVRAHAM 5 **מגן אברהם (ה)**

או שנצטמק. פי' בדיעבד אבל לכתחלה אסור אפילו מצטמק ורע לו כמ"ש ס"ז דלא כע"ש:

Or it shrank. Meaning, after the fact; but initially it is forbidden even if mitztamek v'ra lo, as written in seif 7, unlike the Olas Shabbos.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5 on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

או עמ"א המחבר כתב או שנצטמק ומו"ל בנו"ן נפעל ולא כתב או מצטמ"ק ויפה לו להורות דאדיעבד קאי דמו"ל אף דיעבד אסור הא מור"ל דיעבד שרי ולכתחילה אש מור"ל אסור כבס"ז ואע"ג דחלקינהו לתרתי בבי ולא כתב בחד בבא אפילו מבושלת כ"צ ומור"ל אמרינן ל"ת דה"פ כ"צ ומו"ל ומור"ל כמאב"ד דז"א דאף כ"צ ומור"ל אסור בהטמנה:

Or – on the Magen Avraham. The Mechaber wrote "or it shrank (נצטמק) and it is good for it", in the passive with a nun, and did not write "or it is mitztamek v'yafeh lo", to indicate that it refers to after the fact: [with] mitztamek v'yafeh lo even after the fact it is forbidden, but [with] mitztamek v'ra lo after the fact it is permitted, and initially even mitztamek v'ra lo is forbidden, as in seif 7. And although he divided them into two clauses and did not write in one clause "even fully cooked and mitztamek v'ra lo", we say: do not say that this means fully cooked and mitztamek v'yafeh lo, and mitztamek v'ra lo like the food of Ben Drusai – for this is not so; even fully cooked and mitztamek v'ra lo is forbidden in burying.

בעומד בחמימותו כשעה ראשונה

That stays at its heat

MAGEN AVRAHAM 6 **מגן אברהם (ו)**

בעומד בחמימותו. וה"ה המטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל דשרי דהא אינו אלא עומד בחמימותו:

That stays at its heat. And the same applies to one who buries [food] on Shabbos in something that does not add heat – it is permitted, since it only stays at its heat.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6 on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

בעומד עמ"א דכל שאין גורם לו בישול ולא מחמם שרי דיעבד אפילו עבר אדרבנן כו' וע' אות י"ג:

That stays – on the Magen Avraham. For whatever does not cause it cooking and does not heat it is permitted after the fact, even if he transgressed a rabbinic [prohibition] etc. And see paragraph 13.

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 6 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ו וה"ה המטמין משמע דבמטמין בשבת במוסיף הבל אף בעומד בחמימותו אסור וצ"ע:

Magen Avraham s"k 6: "and the same applies to one who buries". It implies that one who buries on Shabbos in something that adds heat – even [if it] stays at its heat – it is forbidden. This needs study.

It is permitted to eat **שרי לאכול [הגהות מרדכי].**

MAGEN AVRAHAM 7 **מגן אברהם (ז)**

שרי לאכול. ודוקא תבשיל שנתבשל כ"צ אבל אם נגמר בשולו בשבת אסור (כ"מ בהגמ"ר) דודאי לא עדיף משהיה:

It is permitted to eat. And specifically food that was fully cooked; but if its cooking was completed on Shabbos it is forbidden (so it is implied in the Hagahos Mordechai), for it is certainly no better than leaving.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7 on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

שרי עמ"א עס' רנ"ג ס"א דכמאב"ד אף בשהה אסור בשכח וכ"ש הטמנה ואף לדיעה שנ"ה שם דכמאב"ד שרי לשהות מ"מ הכ"ש הוא אם מה דאסור בשהה"ה קודם כמאב"ד אסור בשכח התבשיל דיעבד כ"ש מה דאסור בהטמנה אף כמאב"ד דשכח אסור דיעבד ולא התיר אלא כ"צ ומו"ל בשכח אז דיעבד שרי:

It is permitted – on the Magen Avraham. See siman 253:1: [with] like the food of Ben Drusai, even with leaving it is forbidden when he forgot, and all the more so with burying. And even according to the second view there, that like the food of Ben Drusai is permitted to leave, nevertheless the "all the more so" is: if what is forbidden with leaving, before the food of Ben Drusai, is forbidden after the fact when he forgot the food, all the more so what is forbidden with burying even like the food of Ben Drusai is forbidden after the fact when he forgot; and he permitted only fully cooked and mitztamek v'yafeh lo, when he forgot – then after the fact it is permitted.

TAZ 2 **ט"ז (ב)**

שרי לאכול. מבואר שם בהגמ"ר דהיינו היכא שמצא שם מעט גחלים בוערות סביב לה או תחתיה ועיקר הטמנה היתה בדשן או כר וכסת או דבר אחר של היתר מותר בדיעבד אבל אם עיקר ההטמנה היתה בדבר המוסיף הבל אסור אפילו דיעבד כההיא דאנשי טבריא שעשו סילון וכו' במשנה ואסרו אפי' דיעבד ולפ"ז אין כאן מחלוקת על הדיעה קמייתא כנלע"ד:

It is permitted to eat. It is explained there in the Hagahos Mordechai that this is where he found a few burning coals around it or beneath it, and the main burying was in ash, or a pillow and blanket, or another permitted thing – it is permitted after the fact. But if the main burying was in something that adds heat, it is forbidden even after the fact, like the case of the people of Tiberias who made a pipe etc. in the Mishna, where they forbade even after the fact. According to this there is no dispute here with the first view. So it seems to me in my humble opinion.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2 on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

שרי לאכול עט"ז ובא"ר אות ד' כתב דבהגמ"ר סי"ם א"נ במזיד כו' וכ"כ התו"ש ומ"מ הט"ז סובר לדינא עיקר כמ"ש מעיקרא וכל שהטמין במוסיף הבל בשוגג נמי אסור דאנשי טבריא אומר מותר שוגג הוא ואפ"ה אסרו להם חכמים שבת ל"ח ב' משום הטמנה אפי' אותו מים שהכניסו מע"ש ונתחממו מע"ש אסרום עס' שכ"ו ס"ג.

It is permitted to eat – on the Taz. And the Eliya Rabba, paragraph 4, wrote that in the Hagahos Mordechai he concluded, "alternatively, deliberately etc.", and so wrote the Tosefes Shabbos. Nevertheless, the Taz holds the law to be mainly as he wrote at first: whenever he buried in something that adds heat, even unintentionally it is forbidden. For the people of Tiberias – unintentionally they were; and even so the Sages forbade it to them (Shabbos 38b) because of burying – even that water which they brought in on Erev Shabbos and which was heated on Erev Shabbos they forbade; see siman 326:3.

ומה שקשה מאן דמור"ל דיעבד שרי במוסיף הבל א"כ למה אסרוה לא"ט המים שנכנסו מע"ש לסילון ונתחממו מע"ש והא חמין מור"ל הוא א"ה יבואר בשכ"ו מזה. וכאן אין להאריך:

And as for the difficulty: according to the one who [holds that] mitztamek v'ra lo after the fact is permitted with something that adds heat, why did they forbid to the people of Tiberias the water that entered the pipe on Erev Shabbos and was heated on Erev Shabbos – surely hot water is mitztamek v'ra lo? With Hashem's help this will be explained in 326; here there is no need to elaborate.

ומ"ש רמ"א ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן קאי אהטמין לצורך מחר ובלבוש יש חסרון תיבות שם עא"ר אות ה': ומ"ש המחבר בס"ג תבשיל כ"צ אסור בשבת באין מוסיף הבל אפי' כ"צ ומור"ל אסור דשמא ימצא קדירה צוננת וירתיחנה כו':

And what the Rama wrote, "provided he does not make a habit of it", refers to burying for the next day; and in the Levush there are words missing there; see Eliya Rabba 5. And what the Mechaber wrote in seif 2 [ס"ג ?], that fully cooked food is forbidden on Shabbos in something that does not add heat – even fully cooked and mitztamek v'ra lo is forbidden, lest he find the pot cold and bring it to a boil etc.

For the night **לצורך לילה, אבל כשמטמין לצורך מחר**

MAGEN AVRAHAM 8 **מגן אברהם (ח)**

לצורך לילה. דס"ל דכל שנתבשל כמב"ד שרי כמ"ש ס"ז וכשמטמין לצורך מחר אפילו לא נתבשל כמב"ד שרי דלא יחתה דבלא"ה יתבשל עד למחר:

For the night. For he holds that whatever is cooked like the food of Ben Drusai is permitted, as written in seif 7; and when he buries it for the next day, even if it was not cooked like the food of Ben Drusai it is permitted, for he will not rake, since even without this it will cook by the next day.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8 on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

לצורך עמ"א עיין אות י"ז לדיעה שנייה ברנ"ג ס"א ה"ה כמאב"ד בהטמנה מותר דס"ל שהייה והטמנה דין א' להם וכשמטמין לצורך מחר אף פחות ממאב"ד שרי ול"ד לרנ"ג דכל שאסור אף לצורך מחר אסור דשמא ימלך כו' כמ"ש המ"א ברנ"ד אות כ' יע"ש מ"מ במטמין במוסיף הבל ודאי מסח דעתיה מיניה עד למחר:

For the need – on the Magen Avraham. See paragraph 17: according to the second view in 253:1, the same with like the food of Ben Drusai in burying – it is permitted, since they hold that leaving and burying have one law; and when he buries for the next day, even less than the food of Ben Drusai is permitted. And it is not comparable to 253, where whatever is forbidden is forbidden even for the next day, lest he change his mind etc., as the Magen Avraham wrote in 254 paragraph 20; see there. Nevertheless, when he buries in something that adds heat, he certainly removes his mind from it until the next day.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 1 **משנה ברורה (א)**

אין טומנין וכו' – לאחר שנתבשל התבשיל רוצה להטמינו בדבר שישמור חומו כגון בכרים וכסתות וכדומה ואסרו לעשות כן בשבת וטעמא דשמא ימצא אז קדרתו צוננת וירתיחה דחייב משום מבשל ואפילו למ"ד דאינו חייב משום מבשל בזה כיון שנתבשל פעם אחד מ"מ איכא למיגזר שמא יחממה ע"ג האש ויחתה בגחלים ויתחייב משום מבעיר:

One may not bury etc. – [Meaning] after the food is cooked, he wants to bury it in something that will keep its heat, such as in pillows and blankets and the like, and they forbade doing so on Shabbos. The reason is lest he then find his pot cold and bring it to a boil, for which he is liable for cooking. And even according to the one who says he is not liable for cooking in this case, since it was cooked once, nevertheless there is reason to decree lest he heat it on the fire and rake the coals, and be liable for kindling.

MISHNA BERURA 2 **משנה ברורה (ב)**

אבל בספק חשיכה – עיין לקמן בסימן רס"א ס"א בהג"ה ובמש"כ שם:

But at doubtful dark – See below in siman 261:1 in the gloss, and what I wrote there.

MISHNA BERURA 3 **משנה ברורה (ג)**

טומנין בו – דסתם קדרות בין השמשות רותחות הן וליכא למיגזר הגזירה הנ"ל:

One may bury in it – For ordinary pots during bein hashmashos are boiling, and the decree mentioned does not apply.

MISHNA BERURA 4 **משנה ברורה (ד)**

בדבר וכו' – היינו לצורך שבת אבל לצורך מוצ"ש מוכח מסימן תר"ט בהג"ה שם דאין מטמינין בכל גווני כ"כ המ"א אך תמה ע"ז ומסיק דרק חומרא הוא שנהגו כן ולא מדינא ועיין בלבוש וא"ר שם מה שכתבו בזה ולדידהו בודאי מותר להטמין לצורך מו"ש ואין שם אפילו מנהג להחמיר:

In something etc. – That is, for the need of Shabbos; but for the need of after Shabbos, it is proven from siman 609 in the gloss there that one may not bury in any case – so wrote the Magen Avraham. But he wondered about this and concluded that it is only a stringency that they practiced, not the law. And see the Levush and the Eliya Rabba there, what they wrote on this; and according to them it is certainly permitted to bury for after Shabbos, and there is not even a custom to be stringent.

MISHNA BERURA 5 **משנה ברורה (ה)**

המוסיף הבל – גזירה שמא יטמין באפר שיש בו גחלים ויחתה בשבת:

That adds heat – A decree lest he bury [it] in ash that contains coals and rake on Shabbos.

MISHNA BERURA 6

משנה ברורה (ו)

אפילו מבעוד יום – כתב הפמ"ג דאפילו אם הטמין קודם חצות בבקר מ"מ עביד איסורא כשמשהה בהטמנה זו על שבת ואינו מסלק קודם חשיכה:

Even while it is still day – The Pri Megadim wrote that even if he buried it before midday in the morning, nevertheless he does a prohibition when he leaves it in this burying into Shabbos and does not remove it before dark.

MISHNA BERURA 7 **משנה ברורה (ז)**

או שנצטמק – פי' לענין דיעבד אבל לכתחלה אסור אפילו מצטמק ורע לו כמ"ש בס"ז [אחרונים]:

Or it shrank – Meaning, regarding after the fact; but initially it is forbidden even if mitztamek v'ra lo, as written in seif 7 [Acharonim].

MISHNA BERURA 8 **משנה ברורה (ח)**

בעומד בחמימותו וכו' – הטעם דהא לא אהני מעשיו כלל וכתב המ"א דה"ה המטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל דשרי בדיעבד אע"ג דעשה איסורא דהא אינו אלא עומד בחמימותו:

That stays at its heat etc. – The reason is that his actions did not help at all. And the Magen Avraham wrote that the same applies to one who buries [food] on Shabbos in something that does not add heat – it is permitted after the fact, even though he did a prohibition, since it only stays at its heat.

MISHNA BERURA 9 **משנה ברורה (ט)**

י"א דאם שכח וכו' – וה"ה אם שגג בדין וסבר שמותר גם זה שוגג מקרי:

Some say that if he forgot etc. – And the same applies if he erred in the law and thought it was permitted; this too is called unintentional.

MISHNA BERURA 10 **משנה ברורה (י)**

שרי לאכול – טעם הי"א הוא דס"ל דהטמנה שוה בזה לשהיה דפסק המחבר לעיל ברנ"ג ס"א דאם שכח ושהה אפילו תבשיל שמצטמק ויפה לו מותר לאכול. והנה דעת המ"א והט"ז והגר"א דהמחבר ס"ל דאפילו בשוגג אסור לאכול עד מו"ש ולכך סתם הדבר ומ"מ נראה דבמקום הצורך יש לסמוך על דעת הי"א הזה שהרבה אחרונים מצדדים כן ובפרט אם היה נתבשל כל צרכו דבלא"ה יש מקילין לקמן בס"ז בהג"ה ע"כ אין להחמיר בזה לענין דיעבד בשוגג:

It is permitted to eat – The reason of the "some say" is that they hold that burying is equal in this to leaving, [where] the Mechaber ruled above in siman 253:1 that if he forgot and left [it], even food that is mitztamek v'yafeh lo is permitted to eat. Now the view of the Magen Avraham, the Taz and the Gra is that the Mechaber holds that even unintentionally it is forbidden to eat until after Shabbos, and therefore he stated the matter without qualification. Nevertheless, it seems that in a place of need one may rely on the view of these "some say", for many Acharonim lean so; and especially if it was fully cooked – for even without this some are lenient below in seif 7 in the gloss – therefore one should not be stringent in this regarding after the fact [when] unintentional.

MISHNA BERURA 11 **משנה ברורה (יא)**

אבל כשמטמין וכו' – הטעם דעיקר מה שאסרו להטמין במוסיף הבל הוא משום שמא יבוא להטמין ברמץ ויחתה בגחלים וע"כ כיון שמטמין לצורך מחר ס"ל להי"א דלא שייך גזירה זו דאפילו אם לא יגיע התבשיל למאכל בן דרוסאי יתבשל ממילא כל הלילה ולא יבוא לחתות וה"ה דס"ל להי"א הזה דמותר להטמין בנתבשל כ"צ דלא יבוא ג"כ לחתות וע"כ מותר בזה אף במטמין לצורך לילה והוא כדעת היש מקילין לקמן בס"ז בהג"ה:

But when he buries etc. – The reason is that the main thing they forbade, burying in something that adds heat, is lest he come to bury in hot ash and rake the coals. Therefore, since he buries it for the next day, the "some say" hold that this decree does not apply: even if the food will not reach the food of Ben Drusai, it will cook by itself all night, and he will not come to rake. And similarly these "some say" hold that it is permitted to bury [food] that is fully cooked, for he will also not come to rake; therefore it is permitted in this case even when he buries it for the night. This is like the view of "some are lenient" below in seif 7 in the gloss.

MISHNA BERURA 12 **משנה ברורה (יב)**

שלא יהא רגיל – משמע דאם הוא רגיל אף בדיעבד אסור והטעם דמעיקר הדין אין להם מקום להי"א כמ"ש הגר"א ושארי פוסקים וכ"כ דהיש מקילין דלקמן אין להם מקום בדין ולכך כתב שם רמ"א דאין לנהוג כן בשארי מקומות:

Provided he does not make a habit – It is implied that if he makes a habit of it, it is forbidden even after the fact. The reason is that by the main law the "some say" have no place, as the Gra and other poskim wrote; and likewise [they wrote] that the "some are lenient" below have no place in the law. Therefore the Rama wrote there that one should not practice so in other places.

Seif 2 סעיף ב

BASIS OF THIS SEIF Hatmana

– Even fully cooked food may not be buried on Shabbos (the seif). Putting utensils on the food to protect it is permitted even with clothes that hold the heat, since he does not intend that (MB 14).

Melacha: As in seif 1.

Covering to Protect

HALACHA 257:2

This is a corollary of seif 1: even fully cooked food, where no further cooking applies, may not be buried on Shabbos **14)**, since the decree does not distinguish. Nevertheless, after the fact it is permitted, as above (MB 13).

Covering to protect **15)** is permitted even with clothes that in fact keep the pot's heat, since he does not intend that (MB 14). The **Biur Halacha** (ד"ה וע"ל סימן רנ"ג) writes that he does not know what the Mechaber's cross-reference to 253 means – perhaps 253:5, that one may not bury under clothes even something dry, or the gloss there that even through a non-Jew it is forbidden.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אפילו תבשיל שנתבשל כל צרכו, אסור להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. ומכל מקום לשום כלים על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים, או כדי שלא יתטנף בעפרורית, שרי שאין זה כמטמין להחם אלא כשומר ונותן כיסוי על הקדירה [וע"ל סי' רנ"ג]:

2 Even food that was fully cooked may not be buried 14) on Shabbos, even in something that does not add heat. Nevertheless, to put utensils 15) on the food in order to protect it from mice, or so that it will not be soiled with dust, is permitted; for this is not like burying in order to keep it hot, but like protecting it and putting a cover on the pot. [And see above, siman 253.]

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 13 **משנה ברורה (יג)**

אסור להטמין בשבת וכו' – ומ"מ בדיעבד שרי וכנ"ל בסק"ז:

It is forbidden to bury on Shabbos etc. – Nevertheless, after the fact it is permitted, as above in s"k 8 (printed: ז).

MISHNA BERURA 14 **משנה ברורה (יד)**

לשום כלים וכו' – היינו אפילו בגדים שמעמידין את החום של הקדרה שלא יצטנן אפ"ה שרי כיון שאינו מכוין לזה:

To put utensils etc. – That is, even clothes that keep the heat of the pot so that it will not cool – even so it is permitted, since he does not intend this.

Seif 3 סעיף ג

BASIS OF THIS SEIF Hatmana

– The list is the Mishna (Shabbos 47b). With sesame pomace and the rest, only burying inside them is forbidden; with olive pomace even standing a basket on them is forbidden, since it raises heat (Gemara 47b–48a; MB 15).

– Rocks are permitted because no one buries in them – they break the pot or ruin the food – and the Rabbis did not decree about something uncommon (the Rama; MA 11; MB 24).

Melacha: None named beyond the decrees of seif 1.

What Adds Heat

HALACHA 257:3

The Mishna (47b) teaches: "In what may one bury and in what may one not bury? One may not bury in pomace, manure, salt, lime or sand, whether moist or dry; nor in straw, grape skins, soft material or grasses when they are moist – but one may bury in them when they are dry."

The Gemara (47b) asks whether the Mishna's "pomace" means olive pomace, so that sesame pomace would be permitted, or sesame pomace, and all the more so olive. It brings a ruling cited by Rabbi Zeira in the name of one of the school of Rabbi Yannai, that a basket in which he buried food may not be put on olive pomace, and answers that for burying *inside* them both are forbidden **17)**; the difference is in raising heat from below – olive pomace raises heat, sesame pomace does not (48a). So with sesame, and all the other materials here, only burying inside them is forbidden; one may stand a basket of wool in which he buried food on top of them. On olive pomace **16)** even that is forbidden, for it is hotter and sends heat up through the basket to the pot (MA 9; MB 15).

Straw **18)** is forbidden whether long or cut into fine pieces, and grape skins are the waste of a winepress (MB 16). "Soft material" **19)** is anything soft – cotton, plucked soft wool, scrapings of worn clothes (MB 17). "The three of them" **20)**: the Mechaber counts straw and grape skins as one (MA 10; MB 18). The **Taz** (3) points out the difficulty – the Mechaber listed four items yet concluded "the three of them." This is the Rambam's language, and the Rambam does not list straw; the Mechaber, who added straw, should have written "the four of them," since the Gemara is clear that straw too must be moist. The Pri Megadim (MZ 3) discusses the Yerushalmi and the Ran's variant reading on this.

Moist **21)** material holds much more heat than dry (MB 19). From the Mechaber's unqualified language it is implied that both moist by themselves and moist from something spilled on them are forbidden; many Acharonim hold that only moist by themselves is forbidden (MB 19). The **Biur Halacha** (ד"ה בזמן ששלשתן לחין) notes that the Magen Avraham rules like the Rambam that it is forbidden in every case, and suggests the Tur's reason: although our Gemara leaves it in doubt, the Yerushalmi is decisive to forbid in every case, so we follow it. The Gemara (49a) asks how soft material could be moist by itself and answers: wool plucked from between the thighs – and the same question and answer for clothing, on Rabbi Oshaya's Baraisa.

What does not add heat: clothing **22)** – and likewise pillows, blankets and fleeces (MB 20); produce **23)** such as wheat and legumes (MB 21); dove's wings, and the Rama adds other feathers **24)** – the Mishna's "dove's wings" is simply what was common for them (MB 22); and flax shavings **25)**, the very fine fibers shaken out of the flax (MB 23). This is the Mishna on 49a, where Rabbi Yehuda forbids fine shavings and permits coarse ones. The Mishna Berura cites the Maharshal that hot ash does not add heat and may be buried in, unless it is mixed with coals; and the same for anything that does not add heat, even when hot (MB 24).

Rocks **26)** are small stones from which fire is struck – flint. No one buries in them, since they break the pot or ruin the food, so the Rabbis did not decree; but something in which people sometimes bury is forbidden even though it is uncommon (MA 11; MB 24, Tosfos). The Pri Megadim notes that the Yerushalmi holds that rocks do not give off heat at all, while the Rama followed Rashi's reading of the Bavli.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אלו הם דברים המוסיפים הבל: פסולת של זתים או של שומשמין וזבל ומלח וסיד וחול, בין לחים בין יבשים, ותבן וזגים ומוכין ועשבים בזמן ששלשתן לחין. ואלו דברים שאינם מוסיפים הבל: כסות ופירות וכנפי יונה: (הגה או שאר נוצות מהרר"א בהגהות) ונעורת של פשתן ונסורת של חרשין (פי' הקש הדק הנופל מן העץ כשמגררים אותו במגרה):

הגה יש אומרים דמותר להטמין בסלעים, אע"פ שמוסיפין הבל, דמלתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן [תוס' ומרדכי ריש פ' לא יחפור]:

3 These are the things that add heat: the waste of olives 16) or of sesame 17), manure, salt, lime and sand, whether moist or dry; and straw 18), grape skins, soft material 19) and grasses, when the three of them 20) are moist 21). And these are the things that do not add heat: clothing 22), produce 23) and dove's wings (RAMA: or other feathers **24)** – Maharar A. in the glosses)**, flax shavings 25), and carpenters' sawdust**[1]**.**

RAMA *Some say that it is permitted to bury in rocks* **26)***, even though they add heat, since the Rabbis did not decree about something uncommon* [Tosfos and Mordechai at the beginning of perek Lo Yachpor].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

אלו הם דברים המוסיפים הבל *These are*

מגן אברהם (ט) **MAGEN AVRAHAM 9**

אלו הם. קופה של צמר שטמן בה אסור להניחו ע"ג גפת של זתים שמעלה הבל אבל להניחה על גפת של שומשמין שרי (גמרא):

These are. A basket of wool in which he buried [food] may not be put on olive pomace, which gives off heat; but it is permitted to put it on sesame pomace (Gemara).

פרי מגדים – אשל אברהם (ט) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9** on Magen Avraham 9

אנו הם עמ"א גמרא דף מ"ט א' יע"ש ודע דוקא גפת זיתים הא שאר דברים המוסיפין הבל אין מעלין כמו שומשמין שרי. ועיין פרישה כאן משמע לענין שהייה שומשמין כ"ש דיש בו גחלים ואסור ברנ"ג ומסתימת הפוסקים לא משמע כן ועיין ר"ן ריש כירה העתיק לשון רש"י וברנ"ג כתבנו מזה. ודשן חם בלא גחלים עיין שו"ת מהרש"ל סימן סמ"ך דאין מוסיף הבל דמתקרר בכל שעה ועט"ז הביאו וא"ה במ"א אות י"ח יבואר עוד:

These are – on the Magen Avraham. Gemara, daf 49a [?]; see there. And know that specifically olive pomace [is forbidden to put the basket on]; but other things that add heat do not raise [heat] like it, [so] like sesame it is permitted. And see the Perisha here: it implies that regarding leaving, sesame all the more so, since it has coals, and it is forbidden in 253; but from the silence of the poskim it is not implied so. And see the Ran at the beginning of Kirah, [who] copied Rashi's language; and in 253 we wrote about this. And hot ash without coals – see the responsa of the Maharshal siman 60 [?] (סמ"ך), that it does not add heat, since it keeps cooling; and see the Taz, who brought it; with Hashem's help it will be explained further on Magen Avraham 18.

[1] The Shulchan Aruch explains: "the fine chips that fall from wood when it is sawed."

ותבן וזגים ומוכין ועשבים בזמן ששלשתן לחין. *And straw and grape skins*

ט"ז (ג) **TAZ 3**

ותבן וזגין כו'. נקט תחל' ד' וסיים שלשתן לחים והוא ל' רמב"ם וברמב"ם ל"ג תבן ע"כ נקט שפיר שלשתן אבל כאן בש"ע שהוסיף תבן לא היה לו לסיים אלא ארבעתן לחים דפשוט בגמרא דגם בתבן בעי' לחי' וצ"ל דגריר בתר ל' הרמב"ם:

And straw and grape skins etc. He first mentioned four and concluded "all three of them are moist". This is the Rambam's language, and in the Rambam "straw" does not appear; therefore he rightly said "all three". But here in the Shulchan Aruch, which added straw, he should have concluded only "all four of them are moist", for it is obvious in the Gemara that with straw too we require moist. One must say that he followed the Rambam's language.

פרי מגדים – משבצות זהב (ג) **PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3** on Taz 3

ותבן וזגין עט"ז עב"ח ומ"א אות יו"ד ובר"מ פ"ד מה"ש השמיט תבן ובלבוש ג"כ השמיט אבל המחבר הזכירו ועא"ר אות ח' דכן הלכה דתבן נמי אם לחין מוסיף הבל ויראה תבן בין אם הוא ארוך או נחתך לחתיכות דקות ובחדושינו ריש כירה הארכנו בפירושא דקש וגבבא ותבן.

And straw and grape skins – on the Taz. See the Bach and Magen Avraham 10. And the Rambam, perek 4 of Hilchos Shabbos, omitted straw, and the Levush also omitted it; but the Mechaber mentioned it. And see Eliya Rabba 8, that so is the halacha, that straw too, if moist, adds heat. And it seems [that] straw [means] whether it is long or cut into thin pieces. And in our novellae at the beginning of Kirah we elaborated on the explanation of straw (kash), stubble and straw (teven).

ומלח מדסתמה משמע בין שחופרין או שלקו ממים מוסיפין הבל וחול עתו' שבת ל"ח ב' ד"ה לא דחול דקריר מקרר דחמים מחמם ובחול שהוחם בחמה אף דקריר מחמם.

And salt – since he wrote without qualification, it implies that whether they dig it or boil it from water, they add heat. And sand – see Tosfos Shabbos 38b, ד"ה לא: cold sand cools, hot [sand] heats; and with sand heated by the sun, even though it is cool, it heats.

ועיין ירושלמי ריש במה טומנין ההן חול דקריר מקרר דחמים מחמם ההן תב"ן בעל פקדון הוא ופי' הגאון המפרש (ד"ד) לא מקרר ולא מחמם וזה יורה כר"מ שהשמיט תבן דאי תבן יבש קאמר מ"ש תבן דנקיט וברי"ן ר"פ במה טומנין דפוס קראקא משמע דגרס ההי"ן תנ"ן בעל פקדון הוא כלומר חול דתנ"ן במשנה דמוסיף הבל בעל פקדון הוא כמו שומר כפי מה דמפקד ליה כן שומרו ה"ה חול לא תב"ן בבי"ת יע"ש ובחדושינו כתבנו מזה.

And see the Yerushalmi at the beginning of Bameh Tomnin: "this sand – cold, it cools; hot, it heats; this straw (תב"ן) is a depositary [?]"; and the Gaon, the commentator, explained (ד"ד): it neither cools nor heats. And this indicates [a basis] for the Rambam, who omitted straw – for if it means dry straw, why did he mention straw? And in the Ran at the beginning of perek Bameh Tomnin, Cracow printing, it is implied that he reads "this, which we learned (תנ"ן), is a depositary" – meaning, sand, which we learned in the Mishna adds heat, is a depositary, like a guardian: as one deposits with it, so it guards [it]; this is sand, not straw (תב"ן) with a beis; see there. And in our novellae we wrote about this.

מ"ש הרבה דינים מענין סלעים ואי"ה במ"א י"א יבואר זה. ומ"א אות יו"ד יבואר יישוב למ"ש ששלשתן כו' וכאן אין להאריך:

Many laws regarding rocks – with Hashem's help this will be explained on Magen Avraham 11. And on Magen Avraham 10 a resolution will be explained for what is written, "all three of them etc."; here there is no need to elaborate.

ששלשתן לחין. ואלו דברים שאינם מוסיפים הבל *All three of them are moist*

מגן אברהם (י) **MAGEN AVRAHAM 10**

ששלשתן לחים. צ"ל דחשיב לתבן וזגין כחדא ובאמת ברמב"ם לא הזכיר תבן ומדסתם ש"מ דאפי' לחין מחמת ד"א אסור:

All three of them are moist. One must say that he counts straw and grape skins as one. And indeed the Rambam did not mention straw. And since he wrote without qualification, this shows that even [if] moist due to something else it is forbidden.

פרי מגדים – אשל אברהם (י) **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10** on Magen Avraham 10

ששלשתן עמ"א כפי דעתי כיון בכאן כוונה אחת כמו שאגיד כי אם נאמר כמ"ש הרי"ף וסליקא מחמת עצמן משמע הא מחמת ד"א אין מוסיף הבל

All three of them – on the Magen Avraham. According to my understanding he intended here one intent, as I will tell. For if we say as the Rif wrote, and conclude [that it applies only when moist] by themselves, it is implied that [moist] due to something else does not add heat.

וא"כ מוכין לחין מחמת עצמן אין בנמצא כ"א לפעמים ממרטא דביני איטמי כדמסיק בשבת מ"ט א' משא"כ תבן וגין ועשבים הם לחים מחמת עצמן ויש מקום לומר דנקיט ששלשתן בכוונה כלומר בזגין ועשבים ותבן מצוי בהם לחים מחמת עצמן וה"ה מוכין אם הם באפשרי מחמת עצמן

If so, soft material moist by itself does not exist, except sometimes [wool] plucked from between the thighs, as [the Gemara] concludes in Shabbos 49a; not so straw, grape skins and grass, which are moist by themselves. And there is room to say that he said "all three of them" deliberately – meaning, with grape skins, grass and straw it is common for them to be moist by themselves, and the same with soft material if it is possible by itself.

ולז"א מדסתם כהר"מ פ"ד מה"ש סובר הא דכ"ש מחמת ד"א וע"כ תבן וזגין כחדא חשיב:

To this he said: since he wrote without qualification, like the Rambam, perek 4 of Hilchos Shabbos, he holds that all the more so [it is forbidden when moist] due to something else; and therefore he counts straw and grape skins as one.

בסלעים, אע"פ שמוסיפין הבל

In rocks

מגן אברהם (יא)

MAGEN AVRAHAM 11

בסלעי'. דלא שכיח כלל שיטמין בסלעים משום שמשברים הקדירה או שמקלקלים המאכל אבל דבר שלפעמים טומנין בהם אף ע"ג דלא שכיח גזרו בהו רבנן (תוס' שם):

In rocks. For it is not at all common to bury in rocks, because they break the pot or ruin the food. But something in which one sometimes buries, even though it is not common, the Rabbis decreed about (Tosfos there).

פרי מגדים – אשל אברהם (יא)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11 on Magen Avraham 11

בסלעים עמ"א תוס' פ' לא יחפור דף י"ט א' יע"ש ובירושלמי אמר שאין סלעים מעלים הבל ומכותל מרחיקין דמקלקלין הכותל והר"ב תפס גי' רש"י דגרס בבלי שם דמשתני לקדירה ועיין בהגאון המפרש שם ולמ"ש א"ש. וסלעים היינו אבנים שמוציאין מהם אש תוס' שם:

In rocks – on the Magen Avraham. Tosfos, perek Lo Yachpor, daf 19a; see there. And in the Yerushalmi it says that rocks do not give off heat, and from a wall one distances [them] because they damage the wall. And the Rav held Rashi's version, who reads in the Bavli there that it changes [the taste of] the pot; and see the Gaon, the commentator there; and according to what I wrote it works out well. And rocks are stones from which fire is struck (Tosfos there).

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (טו)

MISHNA BERURA 15

או של שומשמין – אע"ג דלענין הטמנה בתוכן שוין הן מ"מ יש חילוק ביניהן דבשומשמין וה"ה בכל הדברים הנזכרים כאן דוקא להטמין לתוכן אסור אבל אם הטמין בדבר המותר כגון בקופה של צמר וכה"ג מותר להניח הקופה עליהן אבל על גפת של זיתים אסור להניח דחמימי טפי ומוסיפין הבל למעלה דרך הקופה להקדרה [גמרא]:

Or of sesame – Although regarding burying inside them they are equal, nevertheless there is a distinction between them: with sesame – and the same with all the things mentioned here – it is forbidden specifically to bury inside them; but if he buried in a permitted thing, such as a basket of wool and the like, it is permitted to put the basket on them. But on olive pomace it is forbidden to put [it], for it is hotter and adds heat upward through the basket to the pot [Gemara].

משנה ברורה (טז)

MISHNA BERURA 16

ותבן – בין אם הוא ארוך או נחתך לחתיכות דקות וזגין הוא פסולת של יקב יין:

And straw – Whether it is long or cut into thin pieces. And grape skins are the waste of a winepress.

משנה ברורה (יז)

MISHNA BERURA 17

ומוכין – כל דבר רך קרוי מוכין כגון צמר גפן ותלישת צמר רך של בהמה וגרירת בגדים בלוים:

And soft material – Anything soft is called "mochin", such as cotton, plucked soft wool of an animal, and scrapings of worn-out clothes.

משנה ברורה (יח)

MISHNA BERURA 18

ששלשתן – חשיב לתבן וזגין כחדא:

All three of them – He counts straw and grape skins as one.

MISHNA BERURA 19 **משנה ברורה (יט)**

לחין – דלחין יש בהן הבל הרבה יותר מיבשין ומסתימת המחבר משמע דבין לחין מחמת עצמן ובין לחין מחמת ד"א שניהם אסורין אמנם כמה אחרונים הסכימו דדוקא לחין מחמת עצמן שהם מחממות יותר מלחין מחמת משקה שנפלו עליהן משיבשו:

Moist – For moist ones have much more heat than dry ones. And from the Mechaber's unqualified language it is implied that both moist by themselves and moist due to something else are forbidden. However, several Acharonim agreed that [it applies] specifically [when] moist by themselves, for they heat more than those moist due to liquid that fell on them after they dried.

MISHNA BERURA 20 **משנה ברורה (כ)**

כסות – וה"ה כרים וכסתות וגיזי צמר:

Clothing – And the same applies to pillows, blankets and fleeces of wool.

MISHNA BERURA 21 **משנה ברורה (כא)**

ופירות – כגון חטין וקטניות:

And produce – Such as wheat and legumes.

MISHNA BERURA 22 **משנה ברורה (כב)**

או שאר נוצות – ונקט מתחלה כנפי יונה והוא לשון התלמוד משום דהיה מצוי להם:

Or other feathers – And he first said "dove's wings", which is the Talmud's language, because it was common for them.

MISHNA BERURA 23 **משנה ברורה (כג)**

ונעורת – דק דק שנוערין מן הפשתן:

And shavings – The very fine [fibers] that are shaken out of flax.

MISHNA BERURA 24 **משנה ברורה (כד)**

בסלעים – היינו אבנים קטנים שמוציאין מהם אש וקורין אותן אבני אש. ומה שכתב דלא שכיחא היינו דהא לא שכיח כלל שיטמין בסלעים משום שמשברים הקדרה או שמקלקלים המאכל אבל דבר שלפעמים טומנין בהם אע"ג דלא שכיח גזרו בהו רבנן. כתב רש"ל בתשובה אפר חם הוא דבר שאינו מוסיף הבל ושרי לטמון בו אא"כ מעורב בגחלים והביאוהו הא"ר ותו"ש וש"א וה"ה בכל דבר שאינו מוסיף הבל אפי' הם חמים שרי:

In rocks – That is, small stones from which fire is struck, which are called flint stones. And what he wrote, that it is not common, is that it is not at all common to bury in rocks, because they break the pot or ruin the food; but something in which one sometimes buries, even though it is not common, the Rabbis decreed about. The Maharshal wrote in a responsum that hot ash is something that does not add heat, and it is permitted to bury in it unless it is mixed with coals; the Eliya Rabba, the Tosefes Shabbos and other [Acharonim] brought it. And the same applies to anything that does not add heat – even if they are hot, it is permitted.

Seif 4 סעיף ד

BASIS OF THIS SEIF Hatmana Cooking

– Adding to or changing the covering is permitted (Baraisa 51a), but only with a pot fully cooked; otherwise the addition causes it to cook (the seif).

– If it became uncovered while it was still day, covering it on Shabbos is burying initially (MB 25).

Melacha: Named: cooking (the seif: 'this addition causes it to cook').

Adding to and Changing the Covering

HALACHA 257:4

The Mishna (51a) teaches: "If he did not cover it while it was still day, he may not cover it after dark. If he covered it and it became uncovered, he may cover it." A Baraisa there adds: "Although they said one may not bury after dark even in something that does not add heat, if he comes to add, he may add. How does he do so? Rabban Shimon ben Gamliel says: he takes off the sheets and puts on the thick cloaks, or takes off the thick cloaks and puts on the sheets."

The Mishna Berura notes that "became uncovered" **27)** is not precise, since he may even uncover it deliberately and re-cover it. The point of the phrase is that it became uncovered *after dark*; if it became uncovered while it was still day, it may not be covered on Shabbos, since that is burying initially – and all the more so if he uncovered it with his hands while it was still day, even intending to cover it after dark (MB 25; MA 12). The Bach is lenient where it became uncovered by itself (MA 12; Pri Megadim). The **Taz** (4) works through the Bais Yosef's difficulty on the Rosh and Tosfos as to whether the Mishna's language is *b'dieved*, and concludes that the Mechaber's phrasing is meant only to exclude what became uncovered before dark.

"Even with a sheet" **29)**: one might have thought that a sheet is not considered a covering at all, so that putting a thick cloak on would be burying initially; we are taught that a sheet helps at least partly (MB 26).

All this is only when the pot is fully cooked. Otherwise, adding to the covering causes it to cook **30)**. The **Magen Avraham** (13) objects that if it is buried in something that does not add heat, nothing causes cooking at all; he therefore explains the seif as speaking of the arrangement in seif 8 – a pot on a *kirah* with banked coals beneath it, covered on top with clothes that do not touch it. The **Biur Halacha** (ד"ה גורם לה להתבשל) brings the Bais Meir and the Nahar Shalom, who disagree and hold that the seif means any case: when he buries something boiling, prolonging the boil cooks it further, and adding to the covering causes that. He shows that the Gra holds the same, and therefore does not copy the Magen Avraham as the halacha.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אע"פ שאין טומנין בשבת אפי' בדבר שאין מוסיף הבל, אם טמן בו מבעוד יום ונתגלה משחשיכה, מותר לחזור ולכסותו; וכן אם רצה להוסיף עליו בשבת, מוסיף; וכן אם רצה ליטלו כולו ולתת אחר במקומו, בין שהראשון חם יותר מהשני בין שהשני חם יותר מהראשון, אפי' לא היה מכוסה אלא בסדין יכול ליטלו ולכסותו בגלופקרין; והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכו; אבל אם אינה מבושלת כל צרכו, אפי' להוסיף על הכסוי, אסור שתוספת זה גורם לה להתבשל:

---

4 Although one may not bury on Shabbos even in something that does not add heat, if he buried in it while it was still day and it became uncovered after dark 27), he may cover it again. And likewise if he wants to add to it 28) on Shabbos, he may add. And likewise if he wants to take all of it off and put another in its place, whether the first is warmer than the second or the second warmer than the first – even if it was covered only with a sheet 29), he may take it and cover it with a thick cloak. And this is provided the pot was cooked fully; but if it is not cooked fully, even to add to the covering is forbidden, for this addition causes it to cook 30).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

ונתגלה משחשיכה, מותר לחזור ולכסותו

And it became uncovered after dark

מגן אברהם (יב)

MAGEN AVRAHAM 12

ונתגלה משחשיכה. אבל אם נתגלה מבע"י אסור לכסותו בשבת דה"ל כמטמין לכתחלה ועסי' רנ"ג ס"ב בהג"ה וב"ח מקיל בזה:

> **And it became uncovered after dark.** But if it became uncovered while it was still day, it is forbidden to cover it on Shabbos, since it is like burying initially. And see siman 253:2 in the gloss. And the Bach is lenient in this.

פרי מגדים – אשל אברהם (יב)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

ונתגלה עמ"א וב"ח מיקל אם נתגלה מעצמו ושכח לכסותו עט"ז אות ד':

> **And it became uncovered – on the Magen Avraham.** And the Bach is lenient if it became uncovered by itself and he forgot to cover it. See Taz 4.

ט"ז (ד)

TAZ 4

ונתגלה משחשיכה כו'. בב"י הקש' על מ"ש הרא"ש דלגי' ר"י בתוס' דרשב"ג פליג את"ק מצינו לפרש במשנה כסהו ונתגלה היינו דיעבד אבל לכתחילה אסור לגלות כו' מ"ש התוס' במשנה נראה לר"י דאפי' בידים שרי לכתחל' לגלות כו' וע"כ כ' ב"י דהתוס' ס"ל דבאותן בגדים עצמן מותר אפילו לכתחלה אבל להחליף אסור לת"ק דהוה כמו הטמנה חדשה

> **And it became uncovered after dark etc.** In the Bais Yosef he objected to what the Rosh wrote: according to the version of the Ri in Tosfos, that Rabban Shimon ben Gamliel disagrees with the Tanna Kamma, we can explain [that] in the Mishna "he covered it and it became uncovered" means after the fact, but initially it is forbidden to uncover etc. [Yet] Tosfos wrote on the Mishna: "It seems to the Ri that even with his hands it is permitted initially to uncover etc." Therefore the Bais Yosef wrote that Tosfos hold that with those same clothes it is permitted even initially, but to exchange [them] is forbidden according to the Tanna Kamma, since it is like a new burying.

ולפ"ז תימ' דהא הרא"ש עצמו כתב ג"כ תחלה האי מילתא דלאו דוקא דיעבד אלא אפי' בידי' מותר לגלות ולכסות וצ"ל דמ"ש הרא"ש מצינו לפ' כתבו דרך קושיא על התוס' דלדבריהם צ"ל כן ע"ש

> According to this it is surprising, for the Rosh himself also wrote this at first, that it is not specifically after the fact, but even with his hands it is permitted to uncover and cover. One must say that what the Rosh wrote, "we can explain", he wrote as a difficulty on Tosfos: according to their words one must say so; see there.

ומ"מ כאן בש"ע צ"ע במ"ש ונתגל' משחשיכ' שהוא ל' דיעבד כמו שדקדקו כל הפוסקים מל' זה במשנה אם כן משמע לכתחלה לא יגלה בשבת ויחזיר ואפי' אותן בגדים עצמן שהיו שם תחלה וכ"ש שלא יחליף אחרים לפי סברת ב"י ואח"כ כתב דאפילו לכתחלה מחליף בשבת

> Nevertheless here in the Shulchan Aruch, what he wrote, "and it became uncovered after dark", needs study, for this is the language of after the fact, as all the poskim inferred from this language in the Mishna. If so, it implies that initially he should not uncover on Shabbos and return [the covering], even those same clothes that were there at first, and all the more so not exchange [for] others, according to the reasoning of the Bais Yosef. Yet afterwards he wrote that he may exchange even initially on Shabbos!

וצ"ל דהא דנקט לשון דיעבד ברישא לאו למידק דאסור לכתחלה בשבת אלא למידק דאם נתגלה מבע"י לא יכסנו משתחשך וכמ"ש בית יוסף בשם סמ"ג וסמ"ק והתרומה ואף בתוס' כתב וז"ל אבל אם גילהו בידים מבעוד יום כדי לכסותו משתחשך אסור כו' והפוסקים הנ"ל החמירו כן אף אם נתגלה מבע"י מאליו וב"י העתיק בשם התוס' בלשון זה כדי שלא לכסותו משתחשך וכ"ה ברא"ש וטור

> One must say that what he said in the language of after the fact at the beginning is not to infer that initially it is forbidden on Shabbos, but to infer that if it became uncovered while it was still day he should not cover it after dark, as the Bais Yosef wrote in the name of the Smag, Smak and Sefer HaTerumah. And even in Tosfos it is written as follows: "But if he uncovered it with his hands while it was still day in order to cover it after dark, it is forbidden etc." And the poskim mentioned were stringent so even if it became uncovered by itself while it was still day. And the Bais Yosef copied in the name of Tosfos in this language, "so as not to cover it after dark", and so it is in the Rosh and the Tur.

אבל הגירסא שלנו בתוס' נראה נכון טפי דהוי דבר והיפוכו דתחילה נקט ההיתר במגלה בידים בשבת ונקט ע"ז ההיפוך אבל אם גילה מבע"י אסור אח"כ בשבת ומשמע אפי' היה דעתו לכסות בשבת:

> But our version in Tosfos seems more correct, for it is a statement and its opposite: first it stated the leniency of uncovering with his hands on Shabbos, and stated on this the opposite – but if he uncovered it while it was still day, it is forbidden afterwards on Shabbos – implying even if he intended to cover it on Shabbos.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4 on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

ונתגלה עט"ז נקיט נתגלה דיעבד לדיוקא הא נתגלה דיעבד ומבע"י ולא כסהו מבע"י אסור משתחשך ועמ"א אות י"ב ועב"ח:

And it became uncovered – on the Taz. He said "it became uncovered" – [language of] after the fact – to infer: [it] became uncovered after the fact; but [if it became uncovered] while it was still day and he did not cover it while it was still day, it is forbidden after dark. And see Magen Avraham 12, and see the Bach.

גורם לה להתבשל

Causes it to cook

MAGEN AVRAHAM 13 **מגן אברהם (יג)**

גורם לה להתבשל. פשוט דכשטמונה בדבר שאין מוסיף הבל שאין גורם בישול כלל אלא מיירי בדרך שכ' בס"ח ע"ש:

Causes it to cook. It is obvious that when it is buried in something that does not add heat, it causes no cooking at all. Rather, it refers to the manner he wrote in seif 8; see there.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13 **פרי מגדים – אשל אברהם (יג)**

גורם עמ"א דבאין מוסיף הבל ל"ש גורם בישול וכמ"ש באות ו"ו אלא מיירי שתחתיה דבר המוסיף הבל ואין נוגעת בגחלים ולמעלה נתן בגדים ואין נוגעין ג"כ בקדירה דשרי אסור ליקח ולהוסיף בשבת דגורם בישול בזה:

Causes – on the Magen Avraham. For with something that does not add heat, causing cooking does not apply, as I wrote in paragraph 6. Rather, it refers to [a case] where beneath it there is something that adds heat, and it does not touch the coals, and above he put clothes that also do not touch the pot, which is permitted; [there] it is forbidden to take and add on Shabbos, since he causes cooking through this.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 25 **משנה ברורה (כה)**

ונתגלה משחשיכה – מש"כ ונתגלה לאו דוקא דהא אף לכתחלה מותר לגלות כמ"ש בסמוך אלא דקמ"ל דאף בכה"ג שנתגלה ממילא דוקא משחשיכה אבל אם נתגלה מבעוד יום אסור לכסותו בשבת דהוי ליה כמטמין לכתחלה בשבת וכ"ש דאם גילהו בידים מבע"י אפילו ע"ד לכסותו משתחשך דאסור לכסותו בשבת:

And it became uncovered after dark – What he wrote, "and it became uncovered", is not precise, for even initially it is permitted to uncover, as written nearby. Rather, he teaches us that even in such a case, where it became uncovered by itself, [it is permitted] specifically after dark; but if it became uncovered while it was still day, it is forbidden to cover it on Shabbos, for it is like burying initially on Shabbos. And all the more so if he uncovered it with his hands while it was still day, even with the intent to cover it after dark, it is forbidden to cover it on Shabbos.

MISHNA BERURA 26 **משנה ברורה (כו)**

אפילו וכו' בסדין – ר"ל דלא תימא דזה אינה חשובה הטמנה שאינו מועיל וא"כ כשמכסה עליו בגלופקרין בשבת הו"ל כמטמין לכתחלה קמ"ל דאף סדין מועיל עכ"פ במקצת:

Even etc. with a sheet – Meaning, do not say that this is not considered burying, since it does not help, and if so, when he covers it with a heavy cloak on Shabbos it is like burying initially; he teaches us that even a sheet helps, at least partly.

MISHNA BERURA 27 **משנה ברורה (כז)**

גורם לה – עיין בביאור הלכה:

Causes it – See the Biur Halacha.

Seif 5 סעיף ה

BASIS OF THIS SEIF Hatmana

– Once it is out of the kli rishon in which it was cooked it is like cold food, and the decree of finding the pot cold does not apply (Baraisa 51a; MA 14; MB 28).

Melacha: As in seif 1.

Pouring It Into Another Pot

HALACHA 257:5

The Baraisa (51a) continues: "And so Rabban Shimon ben Gamliel would say: they forbade only that same kettle; but if he emptied it from one kettle to another, it is permitted. Now [when he pours it], he is cooling it – is he bringing it to a boil?"

Once it is out of the *kli rishon* in which it was cooked, it is like cold food, which may be buried in something that does not add heat (MA 14; Taz 5; Rambam 4:5). This is so even if the hand still recoils from it, and even if he afterwards poured it back into the first pot, which no longer has the status of a *kli rishon* (MB 28). It makes no difference whether he explicitly intended to cool it **32)** or poured it for some other reason (MB 29). Even in a *kli rishon*, if it cooled until the hand does not recoil, it seems permitted to bury it in a time of need (MA 14; MB 28; EA 14). In something that adds heat **33)**, even completely cold food is forbidden, as in the next seif (MB 30).

The Magen Avraham (14) notes the contrast with 253:2, where pouring from kettle to kettle makes matters *worse*. There the question is returning a pot to the fire, where keeping it in the original pot counts as returning; here, emptying it makes it like cold food, which may be buried.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אם פינה התבשיל בשבת מקדירה שנתבשל בה לקדירה אחרת, מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל:

5 If he emptied the food on Shabbos 31) from the pot in which it was cooked into another pot 32), it is permitted to bury it in something that does not add heat 33).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is permitted to bury it **לקדירה אחרת, מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל**

MAGEN AVRAHAM 14 **מגן אברהם (יד)**

מותר להטמינו. כמו הדבר הצונן שלא אסרו להטמין אלא דבר חם שהי' בכ"ר שנתבשל בו אבל אם פינהו מותר (רמב"ם ור"ן) ומטע' זה נראה דאפי' החזירו לכלי ראשון נמי שרי דכבר אין לו דין כ"ר

> **It is permitted to bury it.** Like something cold – for they forbade burying only hot [food] that was in the kli rishon in which it was cooked; but if he poured it [into another], it is permitted (Rambam and Ran). For this reason it seems that even if he returned it to a kli rishon it is also permitted, since it no longer has the status of a kli rishon.

ול"ד למ"ש סי' רנ"ג ס"ב דגרע כשפינן ממיח' למיחם דהתם היינו טעמא דאסור להניח ע"ג כירה לכתחלה משא"כ כשהוא בקדירה הראשונה ה"ל חזרה ושרי משא"כ כאן דכשפינן ה"ל צונן ומותר להטמינו ואפשר דאפי' בכ"ר אם נתקרר קצת שרי להטמינו ועמ"ש סי' שי"ח ס"ד:

> And it is not comparable to what is written in siman 253:2, that pouring from kettle to kettle is worse; for there the reason is that it is forbidden to put [food] on a kirah initially – whereas when it is in the first pot, it is returning, and it is permitted. Not so here: when he poured it, it is like cold [food], and it is permitted to bury it. And possibly even in a kli rishon, if it cooled a little, it is permitted to bury it. And see what I wrote in siman 318:4.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14 on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

מותר עמ"א עמ"ש בט"ז אות ה' ורנ"ג בזה ומ"ש דאפשר אפילו בכ"ר אם נתקרר קצת שרי להטמינו היינו באין יס"ב הא יס"ב משמע דאסור כשהוא בכ"ר:

> **It is permitted – on the Magen Avraham.** See what I wrote on Taz 5, and in 253, on this. And what he wrote, that possibly even in a kli rishon, if it cooled a little, it is permitted to bury it – that is when the hand does not recoil; but [if] the hand recoils, it is implied that it is forbidden when it is in a kli rishon.

TAZ 5 **ט"ז (ה)**

מותר להטמינו. דלא אסרו להטמין בשבת אלא דבר חם שהוא בכ"ר שנתבשל אבל אם פנהו הוי ליה כמטמין את הצונן דמותר:

It is permitted to bury it. For they forbade burying on Shabbos only hot [food] that is in the kli rishon in which it was cooked; but if he poured it [into another], it is like burying cold [food], which is permitted.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5 on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

מותר עט"ז העתיק לשון הר"מ ז"ל פ"ד מה"ש הלכה ה' יע"ש ואפי' לא גלי דעתו דלקרר בעי לה כל שהורק מכ"ר שנתבשל בו שרי באין מוסיף הבל כמו צונן דשרי באין מוסיף הבל (עיין לבוש גלה דעתו אפשר הוא ל"ד ועב"י)

It is permitted – on the Taz. He copied the language of the Rambam, of blessed memory, perek 4 of Hilchos Shabbos, halacha 5; see there. And even if he did not reveal his intent that he wants it to cool, whenever it was emptied from the kli rishon in which it was cooked it is permitted [to bury] in something that does not add heat, like cold [food], which is permitted in something that does not add heat (see the Levush, "he revealed his intent", possibly not precise; and see the Bais Yosef).

ומשמע כל שהורק מכ"ר שנתבש"ל בו אף שנתן לכ"ר ריקנית ועדיין יס"ב בכ"ר דאז לא הוי דין כלי שני ועדיין המים מבושלים כה"ג אפי"ה כל שאין באותו קדירה שנתבשלה בתחלה ליכא למיגזר שמא ימצא קדירתו צוננת. וכן דוקא אם יס"ב הא אין יס"ב שרי באין מוסיף הבל עמ"א אות י"ד ואי"ה שם יבואר עוד:

And it is implied that whenever it was emptied from the kli rishon in which it was cooked, even if he put it into an empty kli rishon and the hand still recoils – for then it does not have the law of a kli sheni, and the water is still cooked in such a case – even so, whenever it is not in that pot in which it was cooked at first, there is no reason to decree lest he find his pot cold. And likewise [it is forbidden in a kli rishon] specifically if the hand recoils; but [if] the hand does not recoil it is permitted with something that does not add heat; see Magen Avraham 14; with Hashem's help it will be explained further there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 28 **משנה ברורה (כח)**

אם פינה וכו' – דלא אסרו אלא כשהוא בכלי ראשון שנתבשל בו אבל כשפינהו לכלי אחר אף שעדיין היד סולדת בו מותר ואפילו אם חזר ועירה אותו אח"כ לכלי ראשון שהיה בו נמי שרי דתו לא מקרי כ"ר והו"ל כצונן דמותר להטמינו ואפילו בכלי ראשון אם נתקרר עד שאין היס"ד ג"כ נראה דשרי להטמינו אם הוא במקום הצורך:

If he poured etc. – For they forbade only when it is in the kli rishon in which it was cooked; but when he poured it into another utensil, even if the hand still recoils from it, it is permitted. And even if he afterwards poured it back into the kli rishon in which it was, it is also permitted, for it is no longer called a kli rishon, and it is like cold [food], which is permitted to bury. And even in a kli rishon, if it cooled until the hand does not recoil, it also seems permitted to bury it, if it is a place of need.

MISHNA BERURA 29 **משנה ברורה (כט)**

לקדירה אחרת – ואין נ"מ אם נתכוין בפירוש כדי לקרר או בסתמא לאיזה סיבה:

To another pot – And it makes no difference whether he explicitly intended to cool it or [did it] without specification for some reason.

MISHNA BERURA 30 **משנה ברורה (ל)**

בדבר שאינו וכו' – דבדבר המוסיף הבל אפילו צונן גמור אסור וכדלקמיה:

In something that does not etc. – For in something that adds heat even completely cold [food] is forbidden, as below.

Seif 6 סעיף ו

BASIS OF THIS SEIF Hatmana

– Burying cold food in something that does not add heat is permitted (Mishna and Gemara 51a). In something that adds heat even completely cold food is forbidden, since it generates heat in it (the seif; Biur Halacha in the name of the Gra, from Shabbos 48a).

Melacha: None named.

Burying Cold Food

HALACHA 257:6

The Mishna (51a) teaches: "He may fill a jug and put it under a pillow or under a blanket." Rav Yehuda said in the name of Shmuel: "It is permitted to bury cold [food]." Rav Yosef asked what this adds, since the Mishna says it; Abaye answered that from the Mishna alone we would have thought it applies only to something not normally buried.

Rav Huna said in the name of Rav that it is forbidden, and a Baraisa says "Rebbi permitted burying cold [food]." The Gemara resolves: this was before he heard it from Rabbi Yishmael b'Rabbi Yosi, and this after. Rebbi had ruled it forbidden until Rabbi Yishmael b'Rabbi Yosi said, "Father permitted burying cold [food]," and Rebbi said, "The elder has already ruled."

The Gemara then relates that Rav Nachman told his servant Daru, "Bury cold [food] for me, and bring me water heated by a non-Jewish cook." Rabbi Ami heard and was displeased. Rav Yosef said: why was he displeased? He acted like his masters – one like Rav and one like Shmuel. The Gemara concludes that Rabbi Ami "held that an important person is different." The Magen Avraham (15) rules that even an important person is permitted, since Rav Nachman and Rav Yosef do not hold that distinction (MB 31; EA 15).

Something cold **35)** means water or food under pillows and blankets (MB 32). In something that adds heat **36)**, even completely cold food is forbidden. The **Biur Halacha** (ד"ה אפילו להטמין צונן גמור) brings the Gra's source: the Gemara (48a) relates that a servant of the Reish Galusa put a jug of cold water on the mouth of a kettle of hot water and was rebuked, since "here he generates" heat, which is like something that adds heat. He adds an important qualification: it cannot be literally like something that adds heat, for then it would be forbidden before Shabbos too, whereas the Shulchan Aruch permits that in 258. Rather, because it generates heat in the cold item, the Rabbis treated it as adding heat for this purpose, to forbid it on Shabbos. The **Biur Halacha** (ד"ה אבל בדבר המוסיף הבל) also cites the Tosefes Shabbos that sand may be used for cold items even though it is one of the things that add heat, since it adds heat only to hot things, while cold things it cools.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפיג צנתו; אבל בדבר המוסיף הבל, ואפי' להטמין צונן גמור ואפי' מבעוד יום, נמי אסור:

6 It is permitted to bury 34) something cold 35) on Shabbos in something that does not add heat, so that it will not become too cold, or so that its chill will be taken off. But in something that adds heat 36), even to bury something completely cold, and even while it is still day, is also forbidden.

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

It is permitted to bury — **מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף**

MAGEN AVRAHAM 15 — **מגן אברהם (טו)**

מותר להטמין. אפי' אדם חשוב שרי (כ"ה):

It is permitted to bury. Even an important person is permitted (so it is [in the Gemara]).

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15 on Magen Avraham 15 — **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

מותר אפי' אדם חשוב שרי מ"א כ"ה שבת נ"א א' ר"ג כו' והוא סבר אדם חשוב שאני ור"נ ורב יוסף לא ס"ל כן ואף אדם חשוב שרי ועפר"ח י"ד סימן קי"ג ובתו"ש רנ"ד י"ז יע"ש:

It is permitted – even an important person is permitted (Magen Avraham 15). Shabbos 51a: Rabbi Ami etc., and he held that an important person is different; and Rav Nachman and Rav Yosef do not hold so, and even an important person is permitted. And see the Pri Chadash, Yoreh De'ah siman 113, and the Tosefes Shabbos 254, 17; see there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 31 **משנה ברורה (לא)**

מותר להטמין וכו' – ואפילו אדם חשוב שרי:

It is permitted to bury etc. – And even an important person is permitted.

MISHNA BERURA 32 **משנה ברורה (לב)**

דבר צונן – כגון מים או תבשיל תחת כרים וכסתות:

Something cold – Such as water or food under pillows and blankets.

Seif 7 סעיף ז

BASIS OF THIS SEIF Hatmana Gezeira

– Ordinary burying is for the next day and needs more raking to keep the food from cooling, so the concern of raking applies in every case; and the Sages did not distinguish even where he buries for the night (MA 16; MB 33).
– After the fact mitztamek v'ra lo is permitted according to all (MB 34; see seif 1).

Melacha: None named beyond the decree of raking.

Background *(general; not stated in the seif): Raking coals – compare* מבעיר *#37.*

Why Burying Is Stricter

HALACHA 257:7

With *shehiya*, food fully cooked is permitted according to all (253). Why is burying different? Because ordinary burying is mainly for the next day, so it needs more raking to keep the food from cooling; therefore we are concerned about raking in every case. And even where he buries for the night, the Sages did not distinguish in their decree. With *shehiya*, ordinary leaving is only for the night – he leaves it uncovered and it will not cool in a short time – so there is no concern (MA 16; MB 33). The Magen Avraham adds that a little raking helps to hold the heat when the food is buried (MA 16, Rosh and Mordechai).

Even *mitztamek v'ra lo* **38)** is forbidden *l'chatchila*, though after the fact it is permitted according to all, as in seif 1 (MB 34). The **Biur Halacha** (ד"ה וכן עיקר) writes that all the poskim rule this way and the lenient view is a lone opinion.

The "some are lenient" **39)** equate burying with *shehiya*: completely raw food **40)** would not be cooked for the night even by raking, and by the next day it will cook without raking (MB 36). The Mishna Berura stresses that this refers only to burying in something that adds heat while it is still day; burying on Shabbos in something that does not add heat is forbidden according to all, even with food fully cooked and *mitztamek v'ra lo* (MB 35, Gra and Pri Megadim). The Magen Avraham (17) holds that according to this view even the food of Ben Drusai suffices; the **Biur Halacha** (ד"ה כל צרכו) brings the Eliya Rabba and the Tosefes Shabbos, who disagree and hold that the Rama deliberately wrote "fully cooked." Rabbi Akiva Eiger holds that after the fact it is permitted even in those other places, since the Rama himself relies on the lenient view in seif 1.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

כל היכא דאסרינן הטמנה, אפי' בקדירה מבושלת כל צרכה אסרינן, ואפי' מצטמק ורע לו:

הגה וכן עיקר. ויש מקילין ואומרים דכל שהוא חי לגמרי או נתבשל כל צרכו, מותר בהטמנה כמו בשהוי, וכמו שנתבאר לעיל סי' רנ"ג. ובמקום שנהגו להקל ע"פ סברא זו, אין למחות בידם. אבל אין לנהוג כן בשאר מקומות:

7 Wherever we forbid burying, we forbid it even with a pot that is fully cooked 37), and even [food that is] mitztamek v'ra lo 38).

RAMA *And so is the main [ruling]. And some are lenient* **39)** *and say that whatever is completely raw* **40)***, or was cooked fully, is permitted in burying just as with leaving [on the fire], as explained above in siman 253. And in a place where they are accustomed to be lenient according to this view, one should not protest against them; but one should not practice so in other places.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Even a pot that is cooked **אפי' בקדירה מבושלת כל צרכה אסרינן**

MAGEN AVRAHAM 16 **מגן אברהם (טז)**

אפי' בקדירה מבושלת. דסתם הטמנה לצורך מחר וצריך חיתוי טפי שלא יתקרר (טור) ומעט חיתוי מהני להחזיק החום כיון שהוא טמון (הרא"ש ומרדכי) אבל בשהיה אפי' כשעושה לצורך מחר שרי דלא מהני מעט חיתוי עס"ח:

Even a pot that is cooked. For ordinary burying is for the next day, and it needs more raking so that it will not cool (Tur). And a little raking helps to keep the heat, since it is buried (Rosh and Mordechai). But with leaving, even when he does it for the next day it is permitted, since a little raking does not help. See seif 8.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16 on Magen Avraham 16 **פרי מגדים – אשל אברהם (טז)**

אפילו עמ"א והיינו במוסיף הבל ומטמין מבע"י יש מקילין בכ"צ אבל באין מוסיף הבל ובשבת לכ"ע אסור אפי' כ"צ ומור"ל שמא ימצא קדירתו צוננת וירתיחנה עמ"א אות א':

Even – on the Magen Avraham. That is, with something that adds heat and burying while it is still day – some are lenient with fully cooked [food]. But with something that does not add heat and on Shabbos, according to all it is forbidden, even fully cooked and mitztamek v'ra lo, lest he find his pot cold and bring it to a boil; see Magen Avraham 1.

It was fully cooked **לגמרי או נתבשל כל צרכו**

MAGEN AVRAHAM 17 **מגן אברהם (יז)**

נתבשל כ"צ. ולדעת י"א אפי' נתבשל כמב"ד כמ"ש סימן רנ"ג:

It was fully cooked. And according to the view of the "some say", even [if] it was cooked like the food of Ben Drusai, as written in siman 253.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17 on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

נתכשל כ"צ עמ"א ברנ"ג ס"א דיעה שנייה דכמאב"ד מותר לשהות ה"ה הטמנה כה"ג שרי ועא"ר אות ט"ז כתב אף לדיעה שנייה שם בשהייה כמאב"ד שרי בהטמנה יש מקילין דוקא נתבשל כ"צ ולשון הר"ב כמו בשהייה משמע לגמרי מדמי להו ועב"י יע"ש:

It was fully cooked – on the Magen Avraham. In 253:1, the second view, that like the food of Ben Drusai it is permitted to leave – the same with burying in such a case it is permitted. And see Eliya Rabba 16, who wrote that even according to the second view there – with leaving, like the food of Ben Drusai is permitted – with burying, "some are lenient" specifically [when] fully cooked. And the Rav's language, like with leaving, implies that he compares them completely; and see the Bais Yosef; see there.

אין לנהוג כן בשאר מקומות

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעי' ז בהג"ה אין לנהוג כן ובדיעבד נ"ל דשרי דהא הרמ"א כ' בסעיף א' כשמטמין לצורך מחר בדיעבד שרי דסמכינן על המתירים זה ואפילו לכתחלה ולהנך פוסקים לא חמיר הטמנה משהי' דלמאי דקיי"ל בשהייה כחנניה גם בהטמנה מותר כמאכב"ד:

> **Seif 7, in the gloss: "one should not practice so".** And after the fact it seems to me that it is permitted. For the Rama wrote in seif 1 that when he buries for the next day, after the fact it is permitted, since we rely on those who permit this – and even initially according to those poskim burying is not more stringent than leaving; for according to what we hold with leaving, like Chananya, with burying too like the food of Ben Drusai is permitted.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

MISHNA BERURA 33 **משנה ברורה (לג)**

כל צרכה וכו' – ולא דמי לשהיה ע"ג כירה דלכו"ע מותר במבושל כ"צ וכבסימן רנ"ג דסתם הטמנה עיקרו הוא לצורך מחר וצריך חיתוי טפי שלא יתקרר התבשיל ולכך חיישינן בכל גווני לחיתוי [אם יטמין ברמץ וגזרו משום זה בכל דבר המוסיף הבל וכנ"ל] ואפילו אם מטמין לצורך הלילה לא חלקו חכמים בגזירתם משא"כ בשהיה דסתם שהיה הוא רק לצורך הלילה שהרי מניחה מגולה ולא יתקרר בזמן מועט ולא חיישינן לחיתוי בזה:

> **Fully etc.** – And it is not comparable to leaving on a kirah, which according to all is permitted with fully cooked [food], as in siman 253. For ordinary burying is mainly for the next day, and it needs more raking so that the food will not cool; therefore we are concerned in every case about raking [if he buries in hot ash, and they decreed for this reason on anything that adds heat, as above]. And even if he buries for the night, the Sages did not distinguish in their decree. Not so with leaving: ordinary leaving is only for the night, for he leaves it uncovered and it will not cool in a short time, and we are not concerned about raking in this.

MISHNA BERURA 34 **משנה ברורה (לד)**

ואפילו מצטמק ורע לו – ובדיעבד מותר לכו"ע במצטמק ורע לו וכנ"ל בס"א:

> **And even mitztamek v'ra lo** – And after the fact it is permitted according to all with mitztamek v'ra lo, as above in seif 1.

MISHNA BERURA 35 **משנה ברורה (לה)**

ויש מקילין וכו' – קאי אהטמנה בדבר המוסיף הבל מבעוד יום אבל להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל אפילו מבושל כ"צ ומצטמק ורע לו אסור לכו"ע [הגר"א ופמ"ג]:

> **And some are lenient etc.** – This refers to burying in something that adds heat while it is still day; but burying on Shabbos in something that does not add heat, even [food] fully cooked and mitztamek v'ra lo, is forbidden according to all [Gra and Pri Megadim].

MISHNA BERURA 36 **משנה ברורה (לו)**

לגמרי – ס"ל כיון שהוא חי אפילו אם היה מטמין ברמץ לא היה מתבשל ע"י החיתוי לצורך הלילה ועד למחר בלאו החיתוי יתבשל ולכך לא חיישינן:

> **Completely** – They hold that since it is raw, even if he buried it in hot ash it would not be cooked through raking for the night, and by the next day it will cook without raking; therefore we are not concerned.

Seif 8 סעיף ח

BASIS OF THIS SEIF Hatmana Shehiya

– Clothes covering a pot make it hatmana because of the fire beneath them, even though the clothes do not add heat by themselves (the seif; from the basket on pomace, Gemara 47b).
– Whenever the clothes do not touch the pot it is not done in the manner of burying, and it is shehiya, governed by siman 253 (the seif).
– The raw piece is for the concern of raking, not for hatmana; sealing the oven with clay likewise answers the concern of raking (MB 44, 46).

Melacha: None named beyond the decree of raking.

Background *(general; not stated in the seif): Raking coals – compare* מבעיר *#37; cooking – compare* אופה *#11.*

The Boundary Between Shehiya and Hatmana

HALACHA 257:8

This seif maps the line between the two prohibitions. A pot standing on a *kirah* **41)** with coals beneath it, uncovered, is *shehiya* and governed by 253. Cover it with clothes and it becomes *hatmana* – not because the clothes add heat, but because the fire beneath them does **42)**. The source is the Gemara's ruling (47b) that a basket in which food is buried may not be put on olive pomace, even though it does not touch the pomace (EA 18). Even scattering ash on the coals does not help, since it still adds heat (MB 38).

The solution is that the clothes must not touch the pot **43)**. The Mechaber describes two arrangements. First, the pot stands on the *kirah* – on its opening, or on an iron stand inside our stoves – and its bottom does not touch the coals **44)**, with no covering; this is plain *shehiya* (MB 37). Second, he puts a wide utensil or board **45)** over the pot, not touching its sides, and puts the clothes on that; then there is no burying **46)** (MB 42). The Mechaber here follows his own view in 253:1 that a pot touching the coals is itself *hatmana*; according to the Rama there, even that is permitted, since the pot is uncovered on top (MB 41, 45). The **Biur Halacha** (ד"ה נוגעים בגחלים) brings the Magen Avraham (18), who holds that according to the Rama even a pot touching the coals and covered on top (with the clothes not touching) is permitted, and the Eliya Rabba, who disagrees: once it is covered on top with clothes, even the Rama requires that the bottom not touch the coals.

The Mishna Berura (43) adds a significant discussion. All this is where there is fire in the *kirah*. Where there is no fire at all, some say one may stand a pot on it and cover it with clothes, even though the stove is hot: the decree was about pomace and the like, where it is fit to bury *inside*, whereas one does not bury inside the floor of a stove; and pomace adds heat by itself, while a stove's heat comes only from the fire and keeps cooling (so Tosfos daf 48, quoted in MA 18). Others are stringent unless he puts a wide utensil or board on the pot first. He concludes that one should not protest against those who are lenient – and so with the common practice of standing coffee or food on top of the oven before Shabbos and covering it with clothes. But if sand is put on the oven and the bottom of the pot stands in it while the top is covered, it is certainly forbidden, since sand adds heat and we decree lest he bury it entirely; with an inverted wide utensil or a board, it is permitted even standing halfway in sand (MB 43, Chayei Adam).

The Pot in the Oven

The third arrangement **47)** is a pot placed wholly inside the oven with its opening covered by clothes. Since the clothes do not touch the pot, it is not *hatmana* at all, even though the oven's heat certainly adds heat. The raw piece is needed for the separate concern of *shehiya*: it removes the concern of raking in an oven that is not swept and banked, and the same would apply if the food were fully cooked (MB 44). The pot must not touch the coals **48)**, according to the Mechaber's view (MB 45). Rabbi Akiva Eiger questions the phrase "our ovens" here, since

even the ovens of the Talmud permitted raw food, and the Mechaber in 253 never brought the leniency that our ovens are like a *kirah*.

The Rama describes the practice of his lands: the pot is buried in the oven and its opening is sealed with clay **49)**, which is permitted according to all **50)**. The Mishna Berura explains that sealing is not needed for *hatmana* at all; it is needed so that one may put in a pot that is not yet cooked and has no raw piece, where the concern of raking would otherwise apply. Raw *meat* has no such concern, but a pashtida or legumes or dough cook quickly and do need the sealing, or else the food of Ben Drusai before dark, or banked coals (MB 46; MA 19). The Mishna Berura adds that some are careful not to bury the pot among the coals on all sides, since that is burying in something that adds heat; others are lenient because it is sealed. It is good to be stringent initially, also lest the coals remain glowing and he be unable to remove the pot. Where the practice is not to seal with clay, burying the pot among the coals is certainly forbidden, even if it is already fully cooked (MB 47). The **Taz** (6) adds that one must be careful not to stand the pot against the oven's wall, since the leniency depends on a gap of air; the **Biur Halacha** (ד"ה שרי לכ"ע) reports that many Acharonim rejected this, since the pot is uncovered on its other sides, and concludes that one need not be stringent in this at all.

The Mitzva of Hot Food on Shabbos

It is a mitzva to bury food for Shabbos **51)**, for eating hot food is part of *kavod* and *oneg Shabbos*. One whom hot food harms may eat cold food (MA 20; MB 48; 288:2). Anyone who denies the Sages' words and forbids eating hot food on Shabbos **52)** is suspected of being a heretic. The Acharonim explain this as aimed at the Karaites, who read "you shall not kindle a fire in all your dwellings" as forbidding a fire to burn on Shabbos at all.

The **Mishna Berura** (49) turns this toward his own day at some length. Those who separate themselves from eating hot food on Shabbos come in the end to have a non-Jew heat drinks for them, and often to Torah prohibitions of three primary melachos – cooking, kindling and extinguishing: they put the tea vessel on the urn (in our language, a samovar) while the coals burn, which is cooking; and each time they lift it off and replace it, they transgress kindling and extinguishing, since the vessel partly smothers the fire and removing it makes the coals flare. He closes with the Baal HaMaor: "one must prepare, cook, bury and delight in Shabbos... he is the believer, and he merits the end of days."

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

אע"פ שמותר להשהות קדירה על גבי כירה שיש בה גחלים על פי הדרכים שנתבארו בסי' רנ"ג, אם הוא מכוסה בבגדים אע"פ שהבגדים אינם מוסיפין הבל מחמת עצמן מכל מקום מחמת אש שתחתיהם מוסיף הבל [ואסור]. ומיהו כל שהוא בענין שאין הבגדים נוגעים בקדירה, אע"פ שיש אש תחתיה, כיון שאינו עושה דרך הטמנה, שרי. הלכך היכא שמעמיד קדרה על כירה או כופח שיש בהם גחלים, ואין שולי הקדירה נוגעים בגחלים, שיהוי מקרי ומותר על פי הדרכים שנתבארו בסימן רנ"ג. ואם נתן על הקדירה כלי רחב שאינו נוגע בצדי הקדירה, ונתן בגדים על אותו כלי רחב, מותר דכיון שאין הבגדים נתונים אלא על אותו כלי רחב שאינו נוגע בצידי קדירה, אין כאן הטמנה. וכן מותר להניח הקדירה בתנורי' שלנו, על ידי שיתן בתוכה חתיכה חיה, והוא שלא תהא הקדירה נוגעת בגחלים, ואע"פ שמכסה פי התנור בבגדים, כיון שאין הבגדים נוגעים בקדירה לאו הטמנה הוא, ושרי:

הגה והטמנה שעושין במדינות אלו, שמטמינים בתנור וטחין פי התנור בטיט, שרי לכולי עלמא (א"ז ותרומת הדשן סי' ס"ט ואגור), וכמו שנתבאר לעיל סי' רנ"ד, ויתבאר לקמן סוף סי' רנ"ט. ומצוה להטמין לשבת, כדי שיאכל חמין בשבת, כי זה מכבוד ועונג שבת. וכל מי שאינו מאמין בדברי החכמים ואוסר אכילת חמין בשבת, חיישי' שמא אפיקורס הוא (בעל המאור פרק במה טומנין וכל בו):

---

8 Although it is permitted to leave a pot on a kirah 41) that has coals in it, in the ways explained in siman 253 – if it is covered with clothes, even though the clothes do not add heat by themselves, nevertheless because of the fire beneath them 42) it adds heat, [and it is forbidden]. However, whenever it is 43) in such a way that the clothes do not touch the pot, even though there is fire beneath it, since he does not do it in the manner of burying, it is permitted. Therefore, where he stands a pot on a kirah or a kupach that has coals in it and the bottom of the pot does not touch the coals 44), it is called leaving, and it is permitted in the ways explained in siman 253. And if he put on the pot a wide utensil 45) that does not touch the sides of the pot, and put clothes on that wide utensil, it is permitted; for since the clothes are placed only on that wide utensil, which does not touch the sides of the pot, there is no burying here 46). And likewise it is permitted 47) to put the pot in our ovens by putting a raw piece in it, provided the pot does not touch the coals 48); and even though he covers the oven's opening with clothes, since the clothes do not touch the pot it is not burying, and it is permitted.

RAMA *And the burying that is done in these lands, where they bury in the oven and seal the oven's opening with clay* **49)**, *is permitted according to all* **50)** (Or Zarua, Terumas HaDeshen siman 69, and Agur), *as explained above in siman 254 and as will be explained below at the end of siman 259. And it is a mitzva to bury* **51)** *for Shabbos, so that one may eat hot food on Shabbos, for this is part of the honor and delight of Shabbos. And anyone who does not believe* **52)** *in the words of the Sages and forbids eating hot food on Shabbos – we suspect that he is a heretic* (Baal HaMaor, perek Bameh Tomnin, and Kol Bo).

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

Touch the coals

ואין שולי הקדירה נוגעים בגחלים

MAGEN AVRAHAM 18 **מגן אברהם (יח)**

נוגעים בגחלים. ולדברי רמ"א בסי' רנ"ג ס"א אפי' נוגעים בגחלים שרי כיון שאין טמון בבגדים

> **Touch the coals.** And according to the words of the Rama in siman 253:1, even if they touch the coals it is permitted, since it is not buried in clothes.

יש מקומות שבמקום שמסיקין האור ובשלו הקדירות גורפין הרמץ ונותנין הקדירות לצורך מחר ומכסין אותם באפר צונן ואף על פי שהכירה מוסיף הבל מ"מ שרי דדוקא כשמניח לשם הטמנה וגם אין ראוי להטמין בתוך הקרקע ליכא למיחש (הרא"ש) והתו' כתבו טעם זה לחוד מפני שאין ראוי להטמין בתוכה

> There are places where, in the place where they heat the fire and cook the pots, they sweep out the hot ash and put the pots [there] for the next day and cover them with cold ash; and although the kirah adds heat, nevertheless it is permitted, for [the concern applies] specifically when he puts it there for the purpose of burying; and also, since it is not fit to bury in the floor, there is no concern (Rosh). And Tosfos wrote this reason alone, because it is not fit to bury in it.

וכתב רש"ל בתשו' דאפר חם אין מוסיף הבל אא"כ מעורב בגחלים וכתוב בסה"ת שאף אם מצא למחר בתוכו קצת גחלים שרי בדיעבד עס"א ובתוס' דף מ"ח כתבו וז"ל דכירה שלנו אין חומה אלא מחמת האש וכל שעה מתקרר והולך אבל הגפת מוסיף הבל מעצמו:

> And the Maharshal wrote in a responsum that hot ash does not add heat unless it is mixed with coals. And it is written in the Sefer HaTerumah that even if he found some coals in it the next day, it is permitted after the fact; see seif 1. And in Tosfos, daf 48, they wrote as follows: "for our kirah's heat is only due to the fire, and it keeps cooling all the time; but pomace adds heat by itself."

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18 on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

נוגעים עמ"א וא"ר י"ז משמע הואיל והתנור מכוסה בבגדים אף שאין זה הטמנה הואיל ואין נוגע בקדירה מ"מ בהצטרף עם קדירה נוגעת בגחלים מודה הר"ב דהוה הטמנה ומש"ה לא הגיה כאן כלום

> **Touch – on the Magen Avraham.** And the Eliya Rabba 17 implies that since the oven is covered with clothes – even though this is not burying, since it does not touch the pot – nevertheless, combined with the pot touching the coals, the Rav agrees that it is burying; therefore he did not gloss anything here.

והנה ביאור דברי המחבר הוא כך דכירה שאין גרוף וקטום מותר שהייה עפ"י הדרכים שנתבארו ברנ"ג ס"א חי ומור"ל וקטום מותר ג"כ ולז"א כ"ז שיש אש תחתיה מוסיף הבל הוא הילכך ל"מ אם הקדירה נוגעת בגחלים הטמנה מיקרי להמחבר שם אפי' אין נוגעת כל שמכוסה למעלה בבגדים שאין מוסיף הבל ע"י אש תחתיה מוסיף והוי הטמנה כמו קופה שטמן בה אסור להניח ע"ג גפת שבת לי' י"ח א' ואע"פ שאין נוגעת בגפת כמ"ש בחה"ר שם וקטום לא מהני בהטמנה דשולי קופה מפסיקין יע"ש (הר"ב דשתיק כאן אע"ג בחה"ר לא למדה אלא מקופה דאין נוגעת דאל"כ הטמנה במקצת הוי הטמנה ולהר"ב ברנ"ג ס"א אין הטמנה במקצת מ"מ הא כתב שם בחה"ר מסברא ג"כ דמה לי נוגעת כו')

> Now the explanation of the Mechaber's words is as follows: [on] a kirah that is not swept and banked, leaving is permitted according to the ways explained in 253:1 – raw and mitztamek v'ra lo – and banked is also permitted. To this he said: as long as there is fire beneath it, it adds heat. Therefore needless to say, if the pot touches the coals it is called burying according to the Mechaber there; even if it does not touch, whenever it is covered on top with clothes, which do not add heat [by themselves], through the fire beneath it it adds, and it is burying, like a basket in which he buried [food], which may not be put on pomace (Shabbos 47b [לי י"ח א']), even though it does not touch the pomace, as written in the Chiddushei HaRan there; and banking does not help with burying, since the bottom of the basket separates; see there. (The Rav was silent here, although in the Chiddushei HaRan he learned it only from a basket that does not touch, for otherwise partial burying would be burying, and according to the Rav in 253:1 there is no partial burying; nevertheless he wrote there in the Chiddushei HaRan also from reasoning, "what difference does it make whether it touches etc.")

ומשמע כשאין אש תחתיה לאו מוסיף הבל מיקרי כה"ג שמכסה למעלה בבגדים דשאני גפת וכירה מתקרר הא כולה טמונה בכירה ונוגעים הדפנות אף כגרוף וקטום י"ל מוסיף הוא כמ"ש הפוסקים בריש כירה עמ"ש רש"י שם

> And it is implied that when there is no fire beneath it, it is not called adding heat in such a case, where he covers on top with clothes, for pomace is different, and a kirah cools. But [if] it is entirely buried in a kirah and the walls touch, even if swept and banked one can say it adds [heat], as the poskim wrote at the beginning of Kirah; see what Rashi wrote there.

עוד אבאר לך להמחבר דוקא קדירה נוגעת בגחלים הוי הטמנה הא צלי על האש ברנ"ד ס"ב אעפ"י שנוגעת אין הטמנה בכך ואי"ה ברנ"ט בדיני הטמנה ושהייה בט"ז ומ"א יבואר זה:

Further I will explain to you: according to the Mechaber, specifically a pot touching the coals is burying; but a roast on the fire, in 254:2, even though it touches, is not burying. With Hashem's help this will be explained in 259 in the laws of burying and leaving, on the Taz and Magen Avraham.

להניח הקדירה בתנורי' שלנו

RABBI AKIVA EIGER **רבי עקיבא איגר**

סעיף ח' להניח הקדרה בתנורים שלנו לא ידעתי דקדוק ל' תנורים שלנו והא גם בתנורים שבתלמוד דלא מהני גו"ק מ"מ חייתא שרי והמחבר סי' רנ"ג לא הביא כלל קולא דתנורים שלנו דינם ככירה וצ"ע:

Seif 8: "to put the pot in our ovens". I do not know the precision of the language "our ovens", for even in the ovens of the Talmud, where swept and banked does not help, nevertheless raw [food] is permitted. And the Mechaber in siman 253 did not bring at all the leniency that our ovens have the law of a kirah. This needs study.

והטמנה שעושין במדינות אלו

And the burying that they do

TAZ 6 **ט"ז (ו)**

והטמנה שעושין כו'. נ"ל דצריך ליזהר שלא יעמיד הקדירה אצל דופן התנור דאז נראה כהטמנה דהא עיקר ההיתר שיש הפסק אויר בין הקדירה לדופן וגם הדף הסותם בתנור לא יגע בקדירה מטעם זה וכמו שכתב הטור ההטמנה שהיה הרא"ש רגיל להטמין בגומא ולכסות עליה דההיתר משום שיש הפסק בין הקדירה לדופן:

And the burying that they do etc. It seems to me that one must be careful not to stand the pot next to the oven's wall, for then it looks like burying; for the main leniency is that there is a separation of air between the pot and the wall. And also the board that closes the oven should not touch the pot, for this reason. And as the Tur wrote [regarding] the burying that the Rosh was accustomed to do in a pit and cover it – the leniency is because there is a separation between the pot and the wall.

PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6 on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

והטמנה עט"ז דטוח פי התנור להר"ב בסימן רנ"ד ס"א בהג"ה דמדכר דכיר במ"ח ה' שרי הטמנה ממש וכ"ת הטמנה חמירא טפי דאפי' מה דשרי לן בשהייה וחזרה אסור בהטמנה דגזור טפי שמא יחתה א"כ טוח נמי לא מהני ז"א דלא משמע כן אלא קאי אאין טוח בטיט דשהייה לדידן כמאב"ד ומוי"ל שרי לדיעה שניה ברנ"ג ס"א צריך ליזהר שלא תגע הקדירה בתנור דהוה הטמנה כל שאין אויר מפסיק

And the burying – on the Taz. For [with] the oven's opening sealed, according to the Rav in 254:1 in the gloss, [the reason is] that he remembers, [and] in [such a case] actual burying is permitted. And if you say [that] burying is more stringent, for even what is permitted to us with leaving and returning is forbidden with burying, since they decreed more lest he rake – then sealing too should not help? This is not so, for it is not implied so. Rather it refers to [an oven] not sealed with clay: for us leaving like the food of Ben Drusai and mitztamek v'yafeh lo is permitted according to the second view in 253:1; one must be careful that the pot not touch the oven, for that would be burying whenever there is no separating air.

ומ"מ לא זכיתי להבין זה דמה בכך דמצד א' דבוקה בתנור ומשאר צדדין מגולה ויש אויר מפסיק תו לא הוי הטמנה כל שמקצתה מגולה לדידן ברנ"ג ס"א אפי' נוגעת בגחלים שרי ועא"ר אות ח"י. ואי"ה ברנ"ט במ"א בדיני שהייה והטמנה יבואר עוד.

Nevertheless, I have not merited to understand this: what difference does it make that on one side it is stuck to the oven, while on the other sides it is uncovered and there is separating air? It is no longer burying whenever part of it is uncovered – for us, in 253:1, even [if] it touches the coals it is permitted; and see Eliya Rabba 18. With Hashem's help it will be explained further in 259 on the Magen Avraham in the laws of leaving and burying.

שוב ראיתי שדברי הט"ז אפשר לפרשם עפ"י מ"ש בתשובת רש"ל סימן סמ"ך הביאותיו במ"א אות ט' דבתנור טוח בהטמנה אסור אע"ג דל"ג שמא יחתה בטוח דמדכר דכיר מ"מ הטמנה חמירא דאסו' גפת וכדומה דל"ש שמא יחתה גזור אטו רמץ כ"ש תנור טוח אטו רמץ אלא דהר"ב סובר דכיון שאין התנור נוגע בדופני הקדירה שרי א"כ כשנוגע אסור ועדיין צ"ע: ועמ"ש במ"א באות י"ט ואי"ה ברנ"ט בדיני שהייה והטמנה יבואר עוד וכאן אין להאריך:

Then I saw that the words of the Taz can possibly be explained according to what is written in the responsum of the Maharshal siman 60 (סמ"ך), which I brought on Magen Avraham 9: in a sealed oven burying is forbidden. Even though we do not decree lest he rake when it is sealed, since he remembers, nevertheless burying is more stringent, for [burying in] pomace and the like is forbidden, where "lest he rake" does not apply – they decreed because of hot ash; all the more so a sealed oven because of hot ash. Except that the Rav holds that since the oven does not touch the walls of the pot it is permitted; if so, when it touches it is forbidden. And it still needs study. And see what I wrote on Magen Avraham 19; with Hashem's help it will be explained further in 259 in the laws of leaving and burying; here there is no need to elaborate.

וטחין פי התנור בטיט

It is permitted according to all

מגן אברהם (יט) MAGEN AVRAHAM 19

שרי לכ"ע. היינו דוקא בפשטי"ד או במיני קטניות שממהרין להתבשל כמ"ש סי' רנ"ד אבל בבשר חי א"צ לטיחה ומיהו להרב"י לא מהני טיחה כמ"ש שם

It is permitted according to all. That is specifically with a pashtida or kinds of legumes, which cook quickly, as written in siman 254; but raw meat does not need sealing. However, according to the Bais Yosef sealing does not help, as written there.

ובמקומות שלא נהגו לטוח בטיט אסור לתת מיני קטניות או מיני בצק אלא כדי שיתבשלו כמב"ד מבע"י אא"כ כסה הגחלים באפר כמ"ש סי' רנ"ג ורש"ל בתשו' החמיר מאד ע"ש ופוק חזי מאי עמא דבר ועמ"ש ססי' רנ"ט

And in places where they are not accustomed to seal with clay, it is forbidden to put kinds of legumes or kinds of dough [in the oven] unless they can cook like the food of Ben Drusai while it is still day, unless he covered the coals with ash, as written in siman 253. And the Maharshal in a responsum was very stringent; see there; and go out and see what the people do. And see what I wrote at the end of siman 259.

והש"ג במרדכי כתב וז"ל בשם תוס' מ"ט אין טומנין בדבר המוסיף הבל גזירה שמא יטמין ברמץ אבל הכא שהגחלים בעין ליכא למיחש שיטמין בהם עכ"ל מ"מ לא עדיף משהיה:

And the Shiltei Giborim on the Mordechai wrote as follows in the name of Tosfos: "Why may one not bury in something that adds heat? A decree lest he bury in hot ash. But here, where the coals are visible, there is no concern that he will bury in them" – end quote. Nevertheless, it is no better than leaving.

פרי מגדים – אשל אברהם (יט) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19 on Magen Avraham 19

שרי עמ"א הר"ב מיירי מדין שהיה שהטמנה דידן בתנור לאו הטמנה כיון שאין נוגע התנור בקדירה ואעפ"י כן טוחה בעינן בכירה שאין גרופה ופחות ממאב"ד אסור אף לדיעה שנייה ברנ"ג ס"א ובשר חי א"צ טוחה כו' הא הטמנה בגחלים מכל צד בשאלינ"ט וטוח פי התנור אפשר דלא מהני כנראה משו"ת רש"ל סימן סמ"ך עט"ז אות וי"ו מ"ש שם:

It is permitted – on the Magen Avraham. The Rav speaks of the law of leaving, for our burying in an oven is not burying, since the oven does not touch the pot; and even so we require sealing with a kirah that is not swept, and less than the food of Ben Drusai is forbidden even according to the second view in 253:1; and raw meat does not need sealing etc. But burying among the coals on every side, with cholent, and the oven's opening sealed – possibly it does not help, as appears from the responsa of the Maharshal siman 60 (סמ"ך); see Taz 6, what is written there.

רבי עקיבא איגר RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 19

מג"א ס"קיט אבל בבשר חי א"צ לענ"ד הא הרמ"א בא לומר אם הוא דרך הטמנה דלא מהני כמ"ש ס"ו וצ"ע:

Magen Avraham s"k 19: "but raw meat does not need". In my humble opinion, the Rama comes to say that if it is in the manner of burying, raw does not help, as written in seif 6 [sic]. This needs study.

ומצוה להטמין לשבת

And it is a mitzva to bury

מגן אברהם (כ) MAGEN AVRAHAM 20

ומצוה להטמין. אבל מי שמזיק לו החמין מותר לאכול צונן (מט"מ):

And it is a mitzva to bury. But one whom hot food harms may eat cold food (Mateh Moshe).

פרי מגדים – אשל אברהם (כ) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20 on Magen Avraham 20

ומצוה עמ"א עסי' רפ"ח ס"ב מי שמזיק לו אכילה לא יאכל וקראת לשבת עונג כל אדם כפי מה שהוא וא"ה יבואר שם בזה:

And it is a mitzva – on the Magen Avraham. See siman 288:2: one whom eating harms should not eat; "and you shall call Shabbos a delight" – each person according to what he is. With Hashem's help it will be explained there.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

משנה ברורה (לז) MISHNA BERURA 37

קדירה ע"ג כירה – דהיינו שמעמידה ע"ג כירה מלמעלה על פיה ואין שולי הקדירה נוגעין בגחלים שלמטה [וה"ה בכה"ג אם עומדת ע"ג כסא של ברזל בתוך כירות שלנו] וגם תהיה הקדירה מבושל כל צרכה לפי דעת המחבר שם:

A pot on a kirah – Meaning, he stands it on a kirah, above on its opening, and the bottom of the pot does not touch the coals below [and the same in such a case if it stands on an iron stand inside our kirahs]; and also the pot must be fully cooked, according to the Mechaber's view there.

MISHNA BERURA 38 **משנה ברורה (לח)**

מחמת אש שתחתיהם – ואפילו אם מפזר אפר ע"ג הגחלים מ"מ מוסיף הבל הוא:

Because of the fire beneath them – And even if he scatters ash on the coals, nevertheless it adds heat.

MISHNA BERURA 39 **משנה ברורה (לט)**

כל שהוא וכו' – דהיינו כעין שצייר המחבר בסמוך:

Whenever it is etc. – Meaning, like what the Mechaber depicted nearby.

MISHNA BERURA 40 **משנה ברורה (מ)**

הילכך היכא וכו' – עתה חזר לפרש בקיצור מה שכתב בתחלת הסעיף אע"פ שמותר להשהות ומה שכתב לבסוף דבענין שאין הבגדים נוגעין מותר:

Therefore, where etc. – Now he returns to explain briefly what he wrote at the beginning of the seif, "although it is permitted to leave", and what he wrote at the end, that in a case where the clothes do not touch it is permitted.

MISHNA BERURA 41 **משנה ברורה (מא)**

ואין שולי הקדירה וכו' – המחבר אזיל לשיטתו בסימן רנ"ג סוף ס"א אבל לדעת הרמ"א שם בהג"ה אפילו שולי הקדירה נוגעין בגחלים ג"כ שרי כיון שהקדירה מגולה למעלה ואין טמון בבגדים:

And the bottom of the pot does not etc. – The Mechaber follows his approach in siman 253 at the end of seif 1; but according to the Rama's view there in the gloss, even if the bottom of the pot touches the coals it is also permitted, since the pot is uncovered on top and not buried in clothes.

MISHNA BERURA 42 **משנה ברורה (מב)**

רחב – ה"ה כשנותן ע"פ הקדרה דף רחב בענין שהבגדים שמכסה מלמעלה לא יגעו בצדי הקדירה:

Wide – The same applies when he puts a wide board on the opening of the pot, so that the clothes he covers [it] with on top will not touch the sides of the pot.

MISHNA BERURA 43 **משנה ברורה (מג)**

אין כאן הטמנה – והנה כ"ז כשיש אש בכירה אבל אם אין אש בכירה כלל י"א שאין לאסור להעמיד קדירה עליה ולכסותה בבגדים דאף שחום הכירה שתחתיה ג"כ גדול ומוסיף הבל מ"מ שרי דדוקא ע"ג גפת וכדומה אסרו משום דראוי להטמין בתוכה וגזרו שמא יטמין ברמץ אבל הכא אין ראוי להטמין בתוך הקרקע של הכירה הלכך ליכא למיחש למידי וגם מטעם אחר י"ל דלא דמי לגפת דגפת מוסיף הבל בעצמו אבל כירה אין חומה אלא מחמת האש ובכל שעה מתקרר והולך ויש שחוששין בזה להחמיר אא"כ מניח כלי או דף רחב על הקדרה מלמעלה ואח"כ מכסה אותה בבגדים כמ"ש בשו"ע ומ"מ אין למחות ביד הנוהגין להקל.

There is no burying here – Now, all this is when there is fire in the kirah; but if there is no fire in the kirah at all, some say that one should not forbid standing a pot on it and covering it with clothes. For although the heat of the kirah beneath it is also great and adds heat, nevertheless it is permitted, for specifically on pomace and the like they forbade, because it is fit to bury inside it, and they decreed lest he bury in hot ash; but here it is not fit to bury inside the floor of the kirah, therefore there is no concern at all. And also for another reason one can say that it is not comparable to pomace: pomace adds heat by itself, but a kirah's heat is only due to the fire, and it keeps cooling all the time. And some are concerned to be stringent in this, unless he puts a wide utensil or board on top of the pot and then covers it with clothes, as written in the Shulchan Aruch. Nevertheless, one should not protest against those who practice leniency.

ועפ"ז תדע דמה שנוהגין להעמיד קאווי או תבשיל בע"ש מבע"י על התנור מלמעלה ומכסין אותן בבגדים דאף שלא יפה הם עושין לדעת פוסקים המחמירין מפני שחום התנור מוסיף הבל אא"כ יניח איזה דף רחב על הקדירה מ"מ אין למחות בם דיש להם על מה שיסמוכו וכנ"ל.

According to this you will know that what people are accustomed to do – to stand coffee or food on Erev Shabbos while it is still day on top of the oven and cover them with clothes – although they do not do well according to the view of the poskim who are

stringent, since the oven's heat adds heat, unless he puts some wide board on the pot – nevertheless one should not protest against them, for they have something to rely on, as above.

אמנם אם נותן חול ע"ג התנור אע"פ שאין מטמין כולו בתוכו רק ששולי הקדירה עומדים בחול ולמעלה מכוסה בבגדים ע"ג הקדירה בודאי אסור שחול הוא מהדברים המוסיפים הבל וגזרינן שמא יטמין בו כולו. ואם כופה כלי רחבה או שנותן עליה דף רחב ומכסה בבגדים מלמעלה מותר אף שמעמידו עד חציו בחול [ח"א בכלל כ']:

However, if he puts sand on top of the oven, even though he does not bury it entirely in it, but only the bottom of the pot stands in the sand and on top it is covered with clothes over the pot, it is certainly forbidden, for sand is one of the things that add heat, and we decree lest he bury it entirely in it. And if he inverts a wide utensil [over it], or puts a wide board on it and covers it with clothes on top, it is permitted, even though he stands it halfway in sand [Chayei Adam, klal 20].

MISHNA BERURA 44 משנה ברורה (מד)

וכן מותר וכו' – פי' עד השתא מיירי לענין כירה ועתה בא לפרש דגם בתנור מותר ליתן קדרה מבע"י [ואף שאינו גרוף וקטום כיון שנותן בה חתיכה חיה לא חיישינן לחיתוי וה"ה אם היא מבושלת כ"צ דאל"ה אסור משום שהיה וכנ"ל ברנ"ג ס"א] דאף שהקדרה כולה נתונה בתוך התנור ומכסה את פי התנור ג"כ בבגדים ובודאי מוסיף הבל ע"י חום התנור אפ"ה אין שם הטמנה ע"ז ושרי כיון שאין הבגדים נוגעין בקדירה:

And likewise it is permitted etc. – Meaning, until now it dealt with a kirah, and now it comes to explain that also in an oven it is permitted to put a pot while it is still day [and even though it is not swept and banked, since he puts a raw piece in it we are not concerned about raking; and the same if it is fully cooked; otherwise it is forbidden because of leaving, as above in siman 253:1]. For although the whole pot is placed inside the oven, and he also covers the oven's opening with clothes, and it certainly adds heat through the oven's heat, even so it does not have the status of burying, and it is permitted, since the clothes do not touch the pot.

MISHNA BERURA 45 משנה ברורה (מה)

והוא שלא תהא וכו' – דאם היו שוליה נוגעין בגחלים ס"ל להמחבר דמחמת זה גופא מקרי מטמין בדבר המוסיף הבל ואסור והרמ"א שם בהג"ה ס"ל דעי"ז לא חשיב הטמנה ע"ש:

Provided that [the pot] does not etc. – For if its bottom touched the coals, the Mechaber holds that because of this itself it is called burying in something that adds heat, and it is forbidden; and the Rama there in the gloss holds that through this it is not considered burying; see there.

MISHNA BERURA 46 משנה ברורה (מו)

וטחין פי התנור בטיט – הנה לענין הטמנה אין צריך כלל טיח בטיט גם להרמ"א אלא דבא לומר דבטיח שרי בכל ענין אפילו אין נותן בה חתיכה חיה של בשר וגם היא עדיין בתחלת בשול דבלא טיח היה אסור בזה להניח הקדרה בתנור שאינו גרוף וקטום משום חשש חיתוי ובטיח שרי.

And they seal the oven's opening with clay – Now, regarding burying, sealing with clay is not needed at all, even according to the Rama. But he comes to say that with sealing it is permitted in every case, even if he does not put in it a raw piece of meat and it is still at the beginning of its cooking; for without sealing it would be forbidden in this case to put the pot in an oven that is not swept and banked, because of the concern of raking, and with sealing it is permitted.

ודע דמבואר לעיל דדוקא בבשר כשהוא חי אין בו חשש חיתוי דע"י חיתוי לא יתבשל שיהא ראוי לאכול לצורך הלילה אבל פשטיד"א או מיני קטניות או מיני בצק ממהרין להתבשל ואף כשנותנן סמוך לחשיכה כשהן חיין יש בו חשש חיתוי משחשיכה כדי למהר בישולן לצורך סעודת הלילה וצריך שיהיה התנור טוח בטיט

And know that it was explained above that specifically with raw meat there is no concern of raking, since through raking it will not cook to be fit to eat for the night; but a pashtida, or kinds of legumes or kinds of dough, cook quickly, and even when he puts them [in] raw close to dark there is a concern of raking after dark to hasten their cooking for the night meal, and the oven must be sealed with clay.

ובמקומות שלא נהגו לטוח התנור בטיט אסור ליתן מינים אלו בתנור סמוך לחשיכה אם לא ניתן בהן חתיכת בשר חי אא"כ יש שהות שיתבשל עכ"פ מבע"י כמאכל בן דרוסאי או שיכסה הגחלים באפר כמ"ש סימן רנ"ג:

And in places where they are not accustomed to seal the oven with clay, it is forbidden to put these kinds into the oven close to dark if he did not put a piece of raw meat in them – unless there is time for it to cook at least like the food of Ben Drusai while it is still day, or he covers the coals with ash, as written in siman 253.

MISHNA BERURA 47 **משנה ברורה (מז)**

שרי לכו"ע – ואעפ"כ י"א דצריך ליזהר שלא יטמין הקדרה בתנור בתוך הגחלים מכל צד דקרוי הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגחלים גופא ויש מקילין גם בזה דהא טוח בטיט ולא אתי לחיתויי וכן משמע באור זרוע וטוב להחמיר לכתחלה וגם מטעם אחר פן ישארו הגחלים לוחשות עד למחר ולא יוכל להסיר הקדירה משם וכדלעיל ברנ"ג ס"א בהג"ה ועכ"פ במקום שלא נהגו להטיח הסתימה בטיט בודאי אסור להטמין הקדרה בתוך הגחלים אפילו אם הקדרה כבר מבושל כל צרכה:

It is permitted according to all – Even so, some say that one must be careful not to bury the pot in the oven among the coals on every side, for this is called burying in something that adds heat because of the coals themselves. And some are lenient in this too, since it is sealed with clay and he will not come to rake; and so it is implied in the Or Zarua. It is good to be stringent initially, also for another reason: lest the coals remain glowing until the next day, and he will not be able to remove the pot from there, as above in siman 253:1 in the gloss. In any case, in a place where they are not accustomed to seal the closing with clay, it is certainly forbidden to bury the pot among the coals, even if the pot is already fully cooked.

MISHNA BERURA 48 **משנה ברורה (מח)**

ומצוה להטמין לשבת – אבל מי שמזיק לו החמין מותר לאכול צונן:

And it is a mitzva to bury [food] for Shabbos – But one whom hot food harms may eat cold food.

MISHNA BERURA 49 **משנה ברורה (מט)**

וכל מי וכו' – ובימינו בעו"ה מצוי קלקול גדול ע"י אלו שפורשין עצמם בשאט נפש ממצות אכילת חמין בשבת שבאין לבסוף ע"ז לידי איסור שמצווין לא"י שיחמו עבורן חמין בשבת וכמה פעמים יבואו ע"ז גם לידי איסור דאורייתא של שלשה אבות מלאכות והן בישול והבערה וכיבוי שמעמידין את הכלי עם עלי הטי"א על המוליאר [ובלשוננו סאמאווא"ר] בשעה שהגחלים בוערות הרי בשול ובכל פעם כשנוטל את הכלי מעליו ומחזירו אח"כ הוא עובר על מבעיר ומכבה דבשעה שהכלי עומד עליו מתכבה האש במקצת ובהסירו מתבערים הגחלים והעושה כן במזיד הוא פסול לעדות ולשבועה מן התורה

And anyone who etc. – And in our days, due to our many sins, a great breakdown is common through those who separate themselves wantonly from the mitzva of eating hot food on Shabbos, who in the end come through this to a prohibition, for they command a non-Jew to heat hot [drinks] for them on Shabbos. And many times they come through this also to a Torah prohibition of three primary melachos – cooking, kindling and extinguishing: they stand the utensil with the tea leaves on the urn [in our language, samovar] while the coals are burning – this is cooking; and each time he takes the utensil off it and returns it afterwards, he transgresses kindling and extinguishing, for while the utensil stands on it the fire is partly extinguished, and when he removes it the coals flare up. One who does so deliberately is disqualified from testimony and from an oath by Torah law,

ומכרית את נפשו מארץ החיים כי היא עבירה שחייבין עליה כרת וסקילה וכל בעל נפש לא יסור ממנהג ישראל להטמין חמין על שבת ולקיים מצות עונג שבת כאשר נהגו אבותינו מעולם ושומר מצוה וכו'.

and cuts off his soul from the land of the living, for it is a transgression for which one is liable kares and stoning. Every ba'al nefesh should not depart from the custom of the Jewish people to bury hot food for Shabbos and to fulfill the mitzva of oneg Shabbos, as our fathers always practiced; and "he who keeps the commandment etc."

וזה לשון בעל המאור בפרק כירה כל מי שאינו אוכל חמין וכו' וצריך להזמין לבשל להטמין ולענג את השבת ולהשמין הוא המאמין וזוכה לקץ הימין ע"ש עוד:

And this is the language of the Baal HaMaor in perek Kirah: "Whoever does not eat hot food etc." – and one must prepare, cook, bury and delight in Shabbos and fatten [himself]; he is the believer, and merits the end of the days [rewarded with the right]; see there further.